

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 14 reheb 1426 – 19 août 2005

148^{ème} année

N° 66

Sommaire

Lois

Loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées..... **2123**

Conseil Constitutionnel

Avis n° 34-2005 du conseil constitutionnel, concernant un projet de loi d'orientation relatif à la promotion et à la protection des personnes handicapées..... **2128**

Avis n° 59-2005 du conseil constitutionnel, concernant un projet de loi d'orientation relatif à la promotion et à la protection des personnes handicapées..... **2132**

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2005-2204 du 18 août 2005, portant nomination de membres de conseils régionaux..... **2135**

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Nomination d'un chef de service..... **2138**

Inscription sur la liste des experts judiciaires..... **2138**

Nomination et mutation des huissiers de justice..... **2142**

Nomination et mutation des notaires..... **2145**

Ministère des Affaires Etrangères

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 août 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur financier central des affaires étrangères..... **2152**

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur financier central des affaires étrangères..... **2153**

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 août 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur central du chiffre des affaires étrangères..... **2154**

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur central du chiffre des affaires étrangères.....	2155
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 août 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur financier des affaires étrangères.....	2156
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur financier des affaires étrangères.....	2157
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 août 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur du chiffre des affaires étrangères.....	2158
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur du chiffre des affaires étrangères.....	2159
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 août 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché financier des affaires étrangères.....	2160
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché financier des affaires étrangères.....	2161
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 août 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché du chiffre des affaires étrangères.....	2162
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché du chiffre des affaires étrangères.....	2163

Ministère des Affaires Religieuses

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 10 août 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de prédicateur principal.....	2164
Arrêté du ministre des affaires religieuses du 10 août 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'initiateur d'application principal.....	2165
Arrêté du ministre des affaires religieuses du 10 août 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'initiateur d'application.....	2167

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 10 août 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général de la propriété foncière.....	2168
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 10 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur central de la propriété foncière.....	2169
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 10 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central de la propriété foncière.....	2169
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 10 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de contrôleur de la propriété foncière.....	2169
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 10 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de rédacteur d'actes de la conservation de la propriété foncière.....	2170

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Décrets de n° 2005-2206 au n° 2005-2211 du 9 août 2005 , portant création de périmètres publics irrigués dans certaines délégations du gouvernorat de Zaghouan.....	2170
Décrets de n° 2005-2212 au n° 2005-2214 du 9 août 2005 , portant changement de la vocation de parcelles de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles des gouvernorats de Sfax et Sid Bouzid.....	2174

Ministère du Commerce et de l'Artisanat

Nomination de membres à la commission de suivi et d'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche.....	2175
--	------

Loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier. - La présente loi vise à garantir l'égalité des chances entre les personnes handicapées et les autres personnes, ainsi que leur promotion et leur protection contre toutes formes de discrimination.

Sont considérés comme discriminatoires tous les dispositions ou actes qui ont pour conséquence l'exclusion ou peuvent causer la réduction des chances ou un préjudice aux personnes handicapées.

Ne sont pas considérées comme discriminatoires, les mesures incitatives spéciales qui visent à garantir l'égalité effective des chances et de traitement entre les personnes handicapées et les autres personnes.

Art. 2. - Est personne handicapée, toute personne qui a une déficience permanente dans les aptitudes et les capacités physiques ou mentales ou sensorielles d'origine congénitale ou acquise qui limite son aptitude à accomplir une ou plusieurs activités quotidiennes de base, personnelles ou sociales et qui réduit les chances de son insertion dans la société.

Art. 3. - Sont considérés responsabilité nationale :

- la prévention du handicap, son dépistage précoce, la limitation de ses répercussions,
- la protection des personnes handicapées contre l'exploitation économique et sexuelle, le vagabondage, la négligence et l'abandon.
- la garantie des services de santé et des prestations sociales pour les personnes handicapées,
- la réhabilitation, l'éducation, l'enseignement, la formation professionnelle des personnes handicapées,
- l'emploi des personnes handicapées et leur insertion dans la vie de la communauté,
- la création des conditions de vie décente au profit des personnes handicapées et leur promotion.

La famille, l'Etat, les collectivités locales, les entreprises et les établissements publics et les établissements privés, les organisations nationales, les associations, les individus et les personnes handicapées conjuguent leurs efforts pour concrétiser cette responsabilité nationale.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 juillet 2005.

Art. 4. - L'Etat œuvre pour l'insertion, dans les programmes de l'enseignement et de la formation au niveau des sections et des spécialités universitaires et professionnelles, des modules relatifs au handicap, aux spécificités des personnes handicapées et leurs besoins à l'intégration.

CHAPITRE II

La prévention du handicap

Art. 5. - L'Etat met en œuvre une stratégie nationale visant la prévention du handicap, la limitation de ses répercussions et effets. Il encourage les études et les recherches sur le handicap et ses causes et fixe les programmes et mécanismes susceptibles de réduire sa propagation.

La stratégie nationale visée au paragraphe premier du présent article couvre notamment les domaines de la médecine préventive en ce qui concerne les périodes prénatales, périnatales et postnatales ainsi que les accidents de travail, les accidents de la circulation et tous autres maladies et accident de la vie.

Art. 6. - L'Etat veille à l'élaboration d'un plan national d'information, d'éducation et de sensibilisation se rapportant aux handicaps, à leurs causes, à leurs répercussions et les moyens de leur prévention.

L'Etat ainsi que les collectivités locales, les entreprises et les établissements publics oeuvrent pour la participation de toutes les parties y compris la famille, les associations et les organismes de la société civile à la réussite de ce plan.

Art. 7. - L'Etat prend les dispositions et les mesures nécessaires, afin de consolider la prévention du handicap à travers le dépistage et le diagnostic précoces des maladies et des différents types d'incapacités et de handicaps durant toutes les étapes de la vie, ainsi que leur prise en charge appropriée et encourage la formation et le recyclage dans ces domaines,

Art. 8. - L'Etat veille à la mise en place des mécanismes et des moyens appropriés pour observer les handicaps et développer et encourager la recherche scientifique dans le domaine du handicap et sa prévention.

CHAPITRE III

Attribution de la carte de handicap

Art. 9. - Le ministère chargé des affaires sociales octroie une carte de handicap à tous ceux qui y ont droit, et ceci, sur proposition des commissions régionales des personnes handicapées.

La carte de handicap permet à son titulaire de bénéficier de tout ou d'une partie des privilèges prévus par la présente loi et la législation en vigueur, et ce, en fonction des spécificités de son handicap, des exigences de la prise en charge et de la condition économique et sociale de la personne handicapée.

Sont fixés par décret la création des commissions régionales citées au paragraphe premier du présent article, leur composition, leurs attributions et leurs modalités de fonctionnement ainsi que la fixation des critères du handicap et les conditions d'octroi de la carte de handicap, sa forme, ses catégories les modalités de son attribution et la durée de sa validité.

CHAPITRE IV

Aménagement de l'environnement et facilitation du déplacement et de la communication

Art. 10. – L'Etat et les collectivités locales, les entreprises et les établissements publics et privés oeuvrent à l'aménagement de l'environnement, à l'adaptation des moyens de communication et d'information, à la facilitation des déplacements des personnes handicapées et leur accès aux prestations.

En outre, ils oeuvrent à fournir des moyens de transport en commun aménagés et adaptés à l'usage des personnes handicapées.

Les parcs de stationnement intérieurs et extérieurs dépendant des bâtiments publics et privés ouverts au public sont aménagés de nature à ce qu'ils permettent de réserver des places pour le stationnement des moyens de transport utilisés par les personnes handicapées.

Art. 11. – La personne handicapée peut bénéficier, suivant la nature et le degré de son handicap et sa situation sociale, d'avantages spécifiques pour faciliter son déplacement et subvenir à ses besoins quotidiens et notamment :

- le droit de priorité à l'accueil dans les administrations, les entreprises et les établissements publics et privés,
- le droit à des places réservées dans les moyens de transport en commun publics et privés,
- la gratuité du transport ou le transport à tarif réduit sur les lignes de transport en commun gérés par les entreprises publiques au profit de la personne handicapée ainsi que son accompagnateur, le cas échéant, et ceci en tenant compte de la législation en vigueur organisant le transport terrestre.
- la gratuité du transport de l'appareil individuel de locomotion de la personne handicapée dans les moyens de transport en commun gérés par les entreprises publiques, et ceci, en tenant compte de la législation en vigueur organisant le transport terrestre.
- l'utilisation des places pour le stationnement provisoire et des places réservées aux personnes handicapées dans les parkings publics et privés ainsi qu'au profit de leur accompagnateur.

Sont fixées par décret, les modalités d'application de l'article 10 et 11 de la présente loi.

Art. 12. – Sont prises en considération dans la construction et l'aménagement des bâtiments publics, des espaces et des équipements collectifs des complexes d'habitation, les bâtiments privés ouverts au public, les normes techniques d'accessibilité facilitant le déplacement des personnes handicapées.

Art. 13. – Sont réservés dans les complexes d'habitations collectifs bâtis en hauteur, des logements aménagés pour les personnes handicapées.

Sont fixées par décret les modalités d'application de l'article 12 de la présente loi et le premier paragraphe du présent article.

CHAPITRE V

Les prestations sanitaires et la prise en charge sociale

Art. – 14. – Les organismes de sécurité sociale prennent en charge, conformément aux règlements en vigueur, les frais de soins, d'hospitalisation, d'appareillage de prothèse facilitant l'intégration, ainsi que les frais de réadaptation au profit des personnes handicapées assurées sociales.

Les organismes de sécurité sociale prennent en charge les mêmes prestations au profit des personnes handicapées ayants droit des assurés sociaux.

La caisse de sécurité sociale concernée prend en charge le montant du ticket modérateur exigible des personnes visées au premier et au deuxième paragraphe du présent article, au titre de leur soin et hospitalisation dans les structures publiques de santé, conformément aux conditions et aux procédures qui sont fixées par décret.

Art. 15. – Les personnes handicapées bénéficient de la gratuité de soins, de l'hospitalisation dans les structures publiques de santé des appareils de prothèses et de réadaptation lorsqu'elles remplissent les conditions de bénéfice de soins gratuits ou à tarif réduit.

Sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé publique et des finances, les modalités d'application du présent article.

Art. 16. – Les structures compétentes procèdent conformément aux règlements en vigueur, au versement des différentes allocations, pensions et indemnités prévues par les régimes de sécurité sociale ou par les régimes de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles au profit des personnes handicapées ayants droit des affiliés sociaux et qui ne disposent pas d'un revenu permanent soumis à l'impôt, et ce, nonobstant leur âge ou leur rang.

Art. 17. – L'Etat, les collectivités locales et les structures compétentes, prennent, le cas échéant, des mesures pour la prise en charge des personnes handicapées si elles sont nécessiteuses et souffrant d'une invalidité sévère dûment reconnue ou sans soutien.

Sont considérées comme mesures de prise en charge au sens du premier paragraphe du présent article de la présente loi notamment :

- la prise en charge de la personne handicapée au sein de sa famille,
- l'octroi d'une aide matérielle au profit de la personne handicapée nécessiteuse, ou à son tuteur légal, et ceci, pour contribuer aux frais de ses besoins fondamentaux,
- le placement de la personne handicapée dans une famille d'accueil,
- le placement de la personne handicapée dans des établissements spécialisés dans l'hébergement et la prise en charge des personnes handicapées.

L'Etat présente également une assistance matérielle au profit des familles accueillant une personne handicapée sans soutien pour satisfaire à ses besoins fondamentaux.

Sont fixées par décret les conditions d'octroi de l'aide matérielle au profit de la personne handicapée nécessitant et les dispositions relatives à son placement dans une famille d'accueil citée au deuxième paragraphe du présent article ainsi que les conditions d'octroi de l'assistance matérielle pour la famille prenant en charge une personne handicapée sans soutien citée au troisième paragraphe du présent article.

Est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et des finances, le montant de l'assistance et de l'aide visées au deuxième et au troisième paragraphe du présent article.

Art. 18. - Les personnes physiques et morales peuvent créer des établissements privés spécialisés dans l'hébergement et la prise en charge des personnes handicapées, conformément aux conditions et aux procédures qui seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de la santé publique.

Le promoteur du projet d'établissement privé spécialisé dans l'hébergement et la prise en charge des personnes handicapées doit jouir de ses droits civiques et ne doit pas avoir été condamné pour l'un des crimes d'attentat aux mœurs ou d'abus de confiance.

CHAPITRE VI

Education et formation

Art. 19. - L'Etat garantit le droit à l'éducation, l'enseignement, la réadaptation et la formation dans le système ordinaire pour les enfants handicapés et leur fournir des chances égales pour la jouissance de ce droit.

Art. 20. - La prise en charge précoce ainsi que la réhabilitation nécessaire, et tout ce qui est relatif à la préparation au préscolaire se feront par l'Etat et la société selon les besoins spécifiques de l'enfant handicapé.

Art. 21. - L'école garantit aux élèves handicapés une formation équilibrée et multidimensionnelle dans les limites de leurs capacités mentales, physiques et sensorielles en vue de leur permettre d'acquérir les connaissances, les compétences et les technologies modernes qui les préparent à être apte à devenir autonome et à participer dans la vie sociale, économique et culturelle, et ce, en collaboration avec les parents et les associations en relation.

Art. 22. - L'établissement de formation assure aux personnes handicapées une formation professionnelle appropriée dans le cadre du système ordinaire de la formation professionnelle en vue de leur faire acquérir des compétences et des connaissances professionnelles facilitant leur préparation à la vie active et leur intégration socio-économique.

Art. - 23. - Est réservé aux personnes handicapées un pourcentage de 3% au moins des postes de formation dans les centres publics de formation professionnelle.

Il sera procédé, le cas échéant, à l'aménagement du poste de formation selon les besoins spécifiques de la personne formée.

Art. 24. - L'Etat veille à garantir des conditions adéquates pour permettre aux enfants handicapés et incapables de mener un enseignement et une formation au sein du système ordinaire, de suivre un enseignement adéquat, une éducation spécialisée et une réhabilitation professionnelle appropriée à leurs besoins spécifiques.

L'éducation et la réhabilitation professionnelle des personnes handicapées qui ne peuvent rejoindre les établissements éducatifs et professionnels ordinaires à cause de la multiplicité ou de la gravité de leur handicap se feront dans des établissements spécialisés.

Art. 25. - Les personnes physiques et morales peuvent créer des établissements privés d'éducation spéciale, de réadaptation et de formation professionnelle pour les personnes handicapées.

Sont fixées par un cahier de charges agréé par un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation et de la formation, de la santé publique et de l'éducation physique, les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de ces établissements.

Le promoteur de projet d'établissement privé d'éducation spéciale, de réadaptation et de formation professionnelle pour les personnes handicapées doit jouir de ses droits civiques et ne doit pas avoir été condamné pour l'un des crimes d'attentat aux mœurs ou d'abus de confiance.

CHAPITRE VII

L'emploi

Art. - 26. - Le handicap ne peut être une cause pour priver un citoyen d'occuper un emploi dans le secteur public ou privé, s'il a les aptitudes adéquates pour l'exercer.

L'Etat agit pour l'élaboration de plans et de politiques pour la promotion de l'emploi des personnes handicapées.

Art. 27. - Aucun candidat ne peut être exclu, à cause de son handicap, de participer à des concours ou à des épreuves professionnelles pour le recrutement dans la fonction publique et dans les entreprises et établissements publics et dans les établissements privés, s'il possède les aptitudes nécessaires et si les fonctions à lui confier n'exigent pas la possession d'aptitudes physiques spécifiques, conformément au statut particulier du corps auquel appartient le grade postulé.

Art. 28. - Tout agent qui est devenu handicapé qu'elle qu'en soit la cause, doit être maintenu à son poste initial ou affecté à un autre poste vacant qui peut lui être attribué selon ses aptitudes et la spécificité de son handicap et après sa réhabilitation le cas échéant.

En cas d'incapacité absolue empêchant l'agent de récupérer son travail conformément aux dispositions prévues par le premier paragraphe du présent article, des procédures appropriées seront prises conformément à la législation en vigueur relative aux régimes de sécurité sociale et au régime de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles.

L'avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative d'entreprise, selon le secteur, est obligatoirement requis pour toutes les mesures visées au premier et au deuxième paragraphe du présent article.

Art. 29. - Il est réservé un taux de 1% au moins des recrutements annuels dans la fonction publique, à attribuer par priorité aux candidats parmi les personnes handicapées qui remplissent les conditions requises et qui jouissent des aptitudes pour accomplir le travail demandé.

Art. 30. - Toute entreprise publique ou privée employant habituellement 100 travailleurs et plus, est tenue de réserver un taux de 1% au moins des postes de travail à des personnes handicapées.

An. 31. - En cas d'empêchement dûment établi du recrutement direct par l'employeur soumis à l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 30 de la présente loi il est possible de recourir à l'une des alternatives suivantes :

- permettre à la personne handicapée d'exercer un travail à distance au profit de l'employeur.
- permettre à la personne handicapée de travailler dans le cadre de la sous-entreprise de main d'œuvre.
- l'acquisition des produits des personnes handicapées installées pour leur propre compte.
- l'acquisition des produits des centres de production relevant des associations oeuvrant dans le domaine de la promotion des personnes handicapées.

Art. 32. - Toute entreprise concernée par l'application de l'article 30 de la présente loi est tenue de se conformer à l'obligation d'employer des personnes handicapées ou à l'application d'une des alternatives prévues à l'article 31, et ce, dans des délais maximum fixés comme suit :

- une année pour les entreprises embauchant entre 100 et 500 employés.
- deux années pour les entreprises embauchant entre 501 et 1000 employés.
- trois années pour les entreprises embauchant plus de 1000 employés.

Ces délais prennent effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 33. - Tout employeur qui n'a pas pu employer une personne handicapée ou appliquer l'une des alternatives prévues à l'article 31 de la présente loi doit verser une contribution pécuniaire égale au 2/3 du salaire minimum interprofessionnel garanti ou du salaire minimum agricole garanti, au titre des personnes qu'il aurait dû recruter durant la période d'empêchement.

Les causes d'empêchement sont appréciées par les agents de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail.

La contribution précitée est soumise aux mêmes dispositions applicables en matière de la taxe de formation professionnelle, et ce, pour le recouvrement, le contrôle, la constatation des infractions, les pénalités, la prescription, le remboursement et le contentieux.

Les recettes provenant des contributions prévues au paragraphe premier du présent article sont versées au fonds national de solidarité sociale et seront affectées au financement des programmes de promotion de l'emploi des personnes handicapées.

Art. 34. - Les entreprises sont exonérées du versement de la moitié, ou des 2/3 ou de la totalité, selon la carte de handicap, des contributions de l'employeur aux régimes de sécurité sociale au titre de chaque personne handicapée qui sera employée.

Les entreprises sont exonérées du versement de la taxe sur la formation professionnelle et la contribution au fonds de promotion des logements sociaux au titre de chaque personne handicapée qui sera employée.

Art. 35. - L'Etat prend en charge, durant une année renouvelable une seule fois le paiement des cotisations dues à toute personne handicapée installée pour son propre compte au titre du régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés.

Les conditions et les modalités d'application des dispositions des articles 30, 31, 32, 33, et 34 susvisés et le paragraphe premier du présent article seront fixées par décret.

CHAPITRE VIII

Culture, loisirs et sports

Art. 36. - L'Etat garantit aux personnes handicapées le droit d'exercer et de jouir des activités culturelles, sportives et de loisirs et œuvre à supprimer tous les obstacles qui entravent l'exercice de ces activités d'une façon normale.

En outre l'Etat agit pour l'octroi d'encouragements et de facilités en vue de permettre l'exercice de ces activités.

Art. 37. - Les personnes handicapées peuvent bénéficier de la gratuité d'accès aux musées, aux sites archéologiques, aux stades et aux aires publiques de distraction.

Sont fixées, selon le cas, par des arrêtés des ministres chargés des affaires sociales, du tourisme, des sports et de la culture, les mesures d'applications de l'article 36 susvisé et du paragraphe premier du présent article.

Art. 38. - La matière d'éducation physique est dispensée aux élèves handicapés, poursuivant un enseignement et une formation professionnelle dans le système ordinaire et une éducation spécialisée et une réhabilitation sauf les cas d'exemption médicale.

Art. 39. - Il est inscrit obligatoirement dans les programmes officiels des instituts supérieurs d'éducation physique et sportive la spécialité d'éducation physique et sportive pour les personnes handicapées.

Art. 40. - Les établissements d'éducation spécialisée dans la prise en charge des personnes handicapées oeuvrent à la création de clubs culturels et sportifs qui se chargent de l'encadrement culturel, récréatif et sportif au profit de ses adhérents.

CHAPITRE IX

Les associations oeuvrant dans le domaine du handicap

Art. 41. - Les associations et les organisations nationales oeuvrent pour soutenir les efforts de l'Etat en faveur de la prévention et le dépistage précoce de l'handicap, la protection et la promotion des personnes handicapées et contribuent à l'élaboration et l'exécution des programmes et des plans y afférents.

Art. 42. - L'Etat encourage les initiatives de la société civile et les associations oeuvrant dans le domaine de la protection et de la promotion des personnes handicapées.

L'Etat fournit également l'aide et le soutien technique à ces associations et assure le contrôle et le suivi de leurs activités.

Art. 43. - L'Etat apporte le soutien technique et matériel aux associations et aux organisations oeuvrant dans le domaine de l'éducation spécialisée, la formation, la réadaptation, l'intégration professionnelle et l'assistance à domicile au profit des personnes handicapées profondes incapables de se déplacer et veille à améliorer leurs prestations dans le domaine, conformément à la réglementation en vigueur.

Avantages fiscaux et financiers

Art. 44. - Tout chef de famille bénéficie d'une réduction sur le montant de ses revenus nets imposables au titre de ses enfants handicapés, et ce, conformément aux dispositions du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Art. 45. - Les personnes physiques et les personnes morales qui fournissent des aides et des dons en nature ou en espèce au profit des associations et institutions oeuvrant dans le domaine de la promotion des personnes handicapées, bénéficient d'une déduction totale de la base de l'impôt sur les revenus, et ce, conformément aux dispositions du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Art. 46. - Sont exonérés des taxes dues à l'importation les dons destinés aux associations oeuvrant dans le domaine des personnes handicapées, et ce, conformément aux dispositions du code des douanes et aux dispositions du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 47. - Sont exonérés des impôts et taxes dûes à l'importation, à la fabrication et à la vente, les bus et voitures de huit ou neuf places, réservés exclusivement au transport des personnes handicapées et acquis par les associations s'occupant des personnes handicapées et les établissements ou personnes autorisés par le ministère chargé des affaires sociales, et ce, conformément aux dispositions préliminaires du tarif des taxes douanières et aux dispositions du code de l'impôt sur la valeur ajoutée et à la législation relative à la taxe sur la consommation.

Est exonéré de l'impôt sur la valeur ajoutée, le transport des personnes handicapées, et ce, conformément aux dispositions du code de l'impôt sur la valeur ajoutée.

Sont exonérés de la taxe unique compensatrice sur le transport routier, les bus cités au paragraphe premier du présent article, et ce, conformément à la législation relative à la taxe précitée.

Art. 48. - Les véhicules automobiles spécialement aménagés à l'usage des personnes handicapées moteurs, bénéficient d'avantages fiscaux lors de l'importation, la fabrication et la vente, et ce, conformément à la législation relative à la taxe sur la consommation.

Art. 49. - Sont exonérés des taxes et des impôts dus à l'importation, à la fabrication et à la vente :

- les équipements et appareillages de réadaptation favorisant l'intégration et utilisés par des personnes handicapées, et ce, conformément aux tarifs des taxes douanières et des dispositions du code de la taxe sur la valeur ajoutée,

- les moyens, les matériels et les équipements à caractère pédagogique, éducatif, scientifique, culturel, sportif et de loisir destinés aux personnes handicapées et favorisant leur intégration, et ce, conformément à la législation en vigueur.

Art. 50. - Bénéficient des avantages prévus par le code d'incitation aux investissements, les établissements chargés de l'enseignement, de l'éducation, de la réadaptation, de la formation et de la prise en charge des personnes handicapées cités aux articles 18 et 25 de la présente loi.

Les procédures de contrôles d'application des dispositions de la présente loi

Art. 51. - Tout abus dans l'utilisation de la carte de handicap en l'exploitant à des fins contraires à la loi entraîne son retrait d'une façon temporaire ou définitive, et ceci, aux vus des dires de l'intéressé.

Art. 52. - Toute personne qui se confère la qualité de « personne handicapée » en utilisant la carte d'autrui est passible des poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur.

Art. 53. - Toute infraction aux dispositions des articles 30, 31, 32 de la présente loi est punie d'une amende, conformément aux dispositions de l'article 234 du code du travail. En cas de récidive, l'amende est portée au double, conformément aux dispositions de l'article 237 du même code.

Le contrevenant est obligé en outre de payer un montant égal au salaire minimum interprofessionnel garanti ou au salaire minimum agricole garanti, au profit du fonds national de solidarité sociale, et ce, selon le nombre de postes que l'entreprise devrait réserver aux personnes handicapées pendant la durée de l'infraction.

Art. 54. - Les agents de l'inspection de travail sont chargés de veiller sur l'application des dispositions des articles 30, 31, 32, 33 et 53 de la présente loi, de constater les infractions prévues et de rédiger des procès verbaux y afférents, et ce, en application des dispositions de l'article 177 du code de travail.

*CHAPITRE XII***Le conseil supérieur de la protection des personnes handicapées**

Art. 55. - Il est créé un conseil supérieur de la protection des personnes handicapées ayant pour objectif d'appuyer les efforts de l'Etat dans l'élaboration des politiques nationales et les stratégies sectorielles dans le domaine de la prévention, la protection, l'intégration et la promotion des personnes handicapées.

Sont fixées par décret, la composition du conseil supérieur de la protection des personnes handicapées, ses attributions et les modalités de son fonctionnement.

*CHAPITRE XIII***Dispositions transitoires**

Art. 56. - Reste valable jusqu'à son renouvellement, « la carte de handicap » octroyée avant la promulgation de la présente loi.

Art. 57. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment la loi n° 81-46 du 29 mai 1981, relative à la promotion et à la protection des handicapés.

Les textes d'application prévus par la loi ci-citée restent en vigueur tant qu'ils ne sont pas remplacés ou abrogés.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 15 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 34 – 2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi d'orientation relatif à la promotion et à la protection des personnes handicapées

Le Conseil constitutionnel ,

Vu la lettre du Président de la République en date du 13 juin 2005 , parvenue au Conseil constitutionnel le 14 juin 2005 et soumettant au Conseil un projet de loi relatif à la promotion et à la protection des personnes handicapées ,

Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et 72 ,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel ,

Vu le projet de loi relatif à la promotion et à la protection des personnes handicapées ,

Ouï le rapport relatif au projet examiné,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que la projet contient des dispositions relatives aux principes fondamentaux du droit du travail et de la sécurité sociale ainsi qu'aux obligations et à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution , le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations , à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables et aux principes fondamentaux du travail et de la sécurité sociale ;

Considérant que le projet de loi soumis , eu égard à son objet , s'insère dans la cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis prévoit , notamment :

- des avantages garantissant à l'handicapé des chances d'insertion en instituant un régime de quotas dans la formation et l'emploi et des mesures préférentielles d'insertion en matière d'éducation ,

- de faciliter le déplacement des personnes handicapées en leur attribuant des privilèges lorsqu'ils empruntent les moyens de transport public ,
- des avantages en matière de santé au profit des personnes handicapées à travers la prise en charge par les structures de la sécurité sociale aussi bien des frais de soins, d'hospitalisation et d'appareillage facilitant l'intégration que des frais de réadaptation au profit des personnes handicapées, assurés sociaux , répondant aux conditions de bénéfice de soins gratuits ou à tarif réduit ,
- de consolider les chances d'emploi des personnes handicapées dans les établissements publics et privés et de leur ouvrir de nouveaux horizons dans la fonction publique , en leur réservant un taux déterminé des recrutements annuels dans les différents ministères , tout en leur accordant la priorité et en n'admettant l'exclusion d'aucun candidat possédant les aptitudes de la participation à des concours ou à des épreuves professionnelles pour le recrutement dans le fonction publique ,les entreprises et les établissements publics et les établissements privés, ainsi que d'ouvrir la possibilité de faire recours à une panoplie d'alternatives à l'emploi à chaque fois que l'emploi direct dans des établissements publics ou privés s'avère impossible, en mettant en œuvre diverses modalités comme le travail à distance la sous-entreprise , l'acquisition des produits des personnes handicapées ou encore le fait de verser une contribution financière au profit des entreprises pour les encourager à employer les personnes handicapées ,
- de faire bénéficier le chef de famille , d'une réduction sur le montant de ses revenus nets imposables au titre de ses enfants handicapés conformément aux dispositions du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ,
- une procédure de contrôle de l'application des dispositions prévues par le projet de loi et des sanctions à cet effet , en confiant aux agents de l'inspection du travail de veiller à l'application des dispositions relatives aux obligations pesant sur les entreprises en matière d'emploi des personnes handicapées ;

Considérant que le projet soumis prévoit des privilèges , des avantages, des facilités et des exonérations au profit des personnes handicapées, notamment en matière d'emploi , de sécurité sociale, de transport et d'impôts ;

Considérant que les dispositions et les mesures en question pouvant servir les personnes handicapées en fonction de leur handicap , ont pour objet d'assurer l'égalité des chances et la jouissance effective des droits prévus dans le projet de loi et notamment le droit à l'éducation , à la formation , au travail et à la santé ;

Considérant que, si les dispositions de l'article 6 de la Constitution prescrivent l'égalité en droits, en obligations et devant la loi , l'acception globale des droits de l'Homme, telle qu'affirmée par le paragraphe premier de l'article 5 de la Constitution, n'interdit pas ,en revanche, la discrimination positive au profit de certaines catégories en vue d'assurer l'égalité effective comme c'est le cas pour les personnes handicapées , du moment que cette discrimination positive n'affecte pas les droits fondamentaux garantis par la Constitution, qu'elle vise un seul objectif qui est d'assurer l'égalité des chances et qu'elle est caractérisée par la proportionnalité entre, d'un côté, les privilèges, les avantages, les facilités et les exonérations et , de l'autre , l'objectif poursuivi ;

Considérant que le projet de loi soumis , en prévoyant des sujétions spéciales à la charge de l'état , des établissements publics et des particuliers , s'insère dans le cadre de ce qui est prévu par le troisième paragraphe de l'article 5 de la Constitution aux termes duquel , l'Etat et la société œuvrent à ancrer les valeurs de solidarité et d'entraide entre les individus , les groupes et les générations ;

Considérant que les différentes dispositions du projet ne sont pas , de la sorte, contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle –ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi d'orientation relatif à la promotion et à la protection des personnes handicapées ne soulève aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le jeudi 23 juin 2005 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des

membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE , madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID .

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

Avis n° 59-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi d'orientation relatif à la promotion et à la protection des personnes handicapées

Le Conseil constitutionnel ,

Vu la lettre du Président de la République en date du 04 août 2005 , parvenue au Conseil constitutionnel le 06 août 2005 et soumettant au Conseil un projet de loi d'orientation adopté par la Chambre des députés et relatif à la promotion et à la protection des personnes handicapées, en vue d'examiner les amendements qui y sont introduits ,

Vu la Constitution et notamment ses articles 52 et 73,

Vu la loi organique n°2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel ,

Vu les amendements contenus dans le projet de loi d'orientation adopté par la Chambre des députés et relatif à la promotion et à la protection des personnes handicapées ,

Où le rapport relatif aux amendements examinés ,

Après délibération ,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le Conseil constitutionnel a déjà examiné le projet en question le 23 juin 2005 ;

Considérant que le projet est parvenu au Conseil pendant le délai de promulgation et de publication indiqué à l'article 52 de la Constitution, en vue d'examiner les amendements qui y sont introduits ;

Considérant que l'examen par le Conseil des amendements concernant, dans le cas présent, le fond , s'insère dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la Constitution ;

Sur le fond :

Considérant que les amendements introduits sur le projet adopté par la Chambre des députés comprennent des aspects formels consistant, essentiellement ,à remplacer l'expression porteur d'handicap par celle d'handicapé , ainsi que des aspects ayant trait au fond ;

Considérant que les amendements touchant le fond concernent les articles 6,10,11,16,25,41 et 49 ;

Considérant que ces modifications concernant le fond ont pour objet de :

- faire participer les collectivités locales et les entreprises et les établissements publics à la stratégie nationale d'information , d'éducation et de sensibilisation se rapportant aux handicaps , à leurs causes , à leurs répercussions et aux moyens de leur prévention ,
- ajouter les entreprises privées à l'Etat , aux collectivités locales et aux entreprises et établissements publics pour œuvrer à l'aménagement de l'environnement , à l'adaptation des moyens de communication et d'information , à la facilitation des déplacements des personnes handicapées et leur accès aux prestations,
- permettre à l'accompagnateur de la personnes handicapée de bénéficier de la gratuité du transport ou du transport à tarif réduit dans les cas prévus par le projet ,
- permettre aux personnes handicapées ayants droit des assurés sociaux de bénéficier des allocations , pensions et indemnités prévues par les régimes de la sécurité sociale ou par les régimes de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ,
- remplacer l'expression «n'ayant pas fait l'objet d'un jugement» par « non condamné » , en tant que l'une des conditions exigées pour créer un établissement privé d'éducation spécialisée , de mise à niveau et de formation professionnelle des personnes handicapées ,
- intégrer la prévention et le diagnostic précoce de l'handicap parmi les activités des associations et des organisations nationales agissant dans le domaine de la protection des personnes handicapées et de leur promotion ,
- exonérer les moyens , les matériels et les équipements de loisir destinés aux personnes handicapées et favorisant leur intégration , des impôts et des taxes dus à l'importation , à la fabrication et à la vente ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude de ces amendements qu'ils ne sont pas contraires à la Constitution et qu'ils sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Les amendements contenus dans le projet de loi d'orientation adopté par la Chambre des députés et relatif à la promotion et à la protection des personnes handicapées , ne soulèvent aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 10 août 2005 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE , madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID .

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2005-2204 du 18 août 2005, portant nomination de membres de conseils régionaux.

Le président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local;

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993, et notamment son article 6;

Vu le code électoral promulgué par la loi n° 69-25 du 8 avril 1969, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003;

Vu le décret-loi n° 2005-1 du **10 août 2005**.

décrète :

Article premier : Sont nommées membres des conseils régionaux les personnes désignées ci-après, et ce conformément au tableau suivant :

Mouvement des démocrates socialistes	Conseil régional du :	Les membres (Mesdames et Messieurs) :
	Gouvernorat de l'Ariana	- Hassan Ben Béchir Litaïem, conseiller au conseil municipal de la commune de Raoued
	Gouvernorat de Ben Arous	- Moez Ben Abdelaziz Khammassi, conseiller au conseil municipal de la commune de Hammam-lif - Mohamed Moncef Ben Mahmoud Jallouli, conseiller au conseil municipal de la commune de Rades - Mohamed Ben Abdelhamid dom, conseiller au conseil municipal de la commune de Boumhel Bassatine
	Gouvernorat de Bizerte	- Mohamed Najib Ben Mohamed Salah Haddad, conseiller au conseil municipal de la commune de Bizerte - Salah Ben Moussa Romdhani, conseiller au conseil municipal de la commune de Bizerte
	Gouvernorat de Béja	- Abdelkarim Khaloui, conseiller au conseil municipal de la commune de Béja - Faouzi Zitoun, conseiller au conseil municipal de la commune de Béja
	Gouvernorat de Jendouba	- Belgacem Ben Hassen Mohsni, conseiller au conseil municipal de la commune de Jendouba - Mounir Ben Youssef Ben Hamida, conseiller au conseil municipal de la commune de Jendouba
	Gouvernorat de Kasserine	- Zoubair Ben Brahim Khelifi, conseiller au conseil municipal de la commune de Foussana
	Gouvernorat de Nabeul	- Habib Ben Amira Barrad, conseiller au conseil municipal de la commune de Nabeul - Mohamed Ben Sadok Dghaïess, conseiller au conseil municipal de la commune de Nabeul - Ridha Ben Mohamed Ayed, conseiller au conseil municipal de la commune de Nabeul - Mohamed Ben Amor Daoud, conseiller au conseil municipal de la commune de Dar Chaâbane El Fehri - Khemaïs Ben Alaya Bettaieb, conseiller au conseil municipal de la commune de Dar Chaâbane El Fehri - Mohamed Ben Sadok Zaid, conseiller au conseil municipal de la commune de Beni Khiair

	Conseil régional du :	Les membres (Mesdames et Messieurs) :
	Gouvernorat de Mahdia	- Ahmed Letaïef, conseiller au conseil municipal de la commune de Souassi
	Gouvernorat de Kairouan	- Ali Ben Mohamed Ben Said, conseiller au conseil municipal de la commune de Kairouan - Moncef Ben Ali Aboudi, au conseil municipal de la commune de Kairouan - Ameer Ben Mohamed Fetiti, conseiller au conseil municipal de la commune d'El Weslatya
	Gouvernorat de Sfax	- Moncef Ben Mahmoud Siala, conseiller au conseil municipal de la commune de Sfax - Majdi Ben Mokhtar Khemakhem, conseiller au conseil municipal de la commune de Sakiet Ezzit - Lotfi Ben Mohsen Hentati, conseiller au conseil municipal de la commune d'El Aïn - M'hamed Ben Brahim Dalounsi, conseiller au conseil municipal de la commune de Tina
	Gouvernorat de Gafsa	- Mehdi Tlili, conseiller au conseil municipal de la commune d'El Ksar
	Gouvernorat de Tozeur	- Béchir Saïdi, conseiller au conseil municipal de la commune de Tozeur - Abderrazak Mastouri, conseiller au conseil municipal de la commune de Dgech
	Gouvernorat de Kébili	- Ridha Ben Hechmi Abbas, conseiller au conseil municipal de la commune de Kébili - Hechmi Ben Fitouri Souf, conseiller au conseil municipal de la commune de Kébili
	Gouvernorat de Médenine	- Amor Litaïem, conseiller au conseil municipal de la commune de Médenine - Belgacem Ben Ali Jerri, conseiller au conseil municipal de la commune de Médenine
Parti de l'unité Populaire	Gouvernorat de Ben Arous	- Jalel Ben Moustafa Zelihi, conseiller au conseil municipal de la commune de Hammam-lif
	Gouvernorat de Manouba	- Mohamed Saleh Radid, conseiller au conseil municipal de la commune de Manouba - Mohamed Hédi Sbihi, conseiller au conseil municipal de la commune de Manouba
	Gouvernorat de Bizerte	- Mohamed Ali Ben Abdallah Sadki, conseiller au conseil municipal de la commune de Menzel Bourguiba - Béchir Ben Ali Bejaoui, conseiller au conseil municipal de la commune de Mateur
	Gouvernorat de Béja	- Youssef Zammouri, conseiller au conseil municipal de la commune de Medjez El Bab
	Gouvernorat de Jendouba	- Ramzi Ben Noureddine Bouslimi, conseiller au conseil municipal de la commune de Jendouba
	Gouvernorat de Kasserine	- Chokri Hermassi, conseiller au conseil municipal de la commune de Feriana
	Gouvernorat de Nabeul	- Houssine Ben Sebti Hamissi, conseiller au conseil municipal de la commune de Grombalia
	Gouvernorat de Sousse	- Lasmar Ben Houssine Souid, conseiller au conseil municipal de la commune de Sousse - Mohamed Ben Hassen Achache, conseiller au conseil municipal de la commune de Sousse - Lotfi Ben Abdallah Nguara, conseiller au conseil municipal de la commune de Sousse - Khaled Ben Mohamed Zemerli, conseiller au conseil municipal de la commune de M'saken - Mohamed Ben Ahmed Toumi, conseiller au conseil municipal de la commune de M'saken - Abelaziz Ben Béchir Oueslati, conseiller au conseil municipal de la commune d'El Kalâa El Kobra

	Conseil régional du :	Les membres (Mesdames et Messieurs) :
	Gouvernorat de Monastir	- Hafedh Ben Hassen Karbaa, conseiller au conseil municipal de la commune de Béni Hassène - Abdelwaheb Ben Salah Ben Salah, conseiller au conseil municipal de la commune de Béni Hassène
	Gouvernorat de Zaghouan	- Nébil Békri, conseiller au conseil municipal de la commune de Zriba - Mohsen Haziouri, au conseil municipal de la commune de Zriba
	Gouvernorat de Kairouan	- Sayed Ben Mohamed Ben Ghanem, conseiller au conseil municipal de la commune de Kairouan - Ammar Ben Salah Daghamani, au conseil municipal de la commune de Kairouan
	Gouvernorat de Sfax	- Ali Ben Mohamed Fekih, conseiller au conseil municipal de la commune de Sfax - Fethi Ben Khaled Akrouit, conseiller au conseil municipal de la commune de Chihia
	Gouvernorat de Sidi Bouzid	- Ridha Ben Jemaï Abdellaoui, conseiller au conseil municipal de la commune de Jelma - Samir Ben Khalifa Derbali, conseiller au conseil municipal de la commune de Jelma
	Gouvernorat de Gabès	- Abdelmajid Ben Mohamed Letifi, conseiller au conseil municipal de la commune d'El Hamma - Naceur Ben Jilani Redissi, conseiller au conseil municipal de la commune d'El Metouia
L'union démocratique unioniste	Gouvernorat de l'Ariana	- Nadia Bent Salem Bourguiba ép. Ghommidh, conseillère au conseil municipal de la commune l'Ariana
	Gouvernorat de Manouba	- Lazhar Balti, conseiller au conseil municipal de la commune de Den Den
	Gouvernorat de Bizerte	- Khemaïss Ben Boubaker Ishak, conseiller au conseil municipal de la commune de Menzel Abderrahman
	Gouvernorat de Jendouba	- Riadh Ben Sahbi Ghajati, conseiller au conseil municipal de la commune de Jendouba
	Gouvernorat du Kef	- Chaouki Ben Béchir Triki, conseiller au conseil municipal de la commune du Kef
	Gouvernorat de Kasserine	- Adnane Ben Mohamed Kafi, conseiller au conseil municipal de la commune de Kasserine - Ridha Ben Mohamed Salah Nasraoui, conseiller au conseil municipal de la commune de Kasserine - Adel Ben Lazhar Amri, conseiller au conseil municipal de la commune de Kasserine
	Gouvernorat de Mahdia	- Taimour Nafla, conseiller au conseil municipal de la commune de Souassi
	Gouvernorat de Sidi Bouzid	- Souad Bent Shili N'ciri, conseillère au conseil municipal de la commune de Sidi Bouzid - Abdellatif Ben Béchir Kaddoussi, conseiller au conseil municipal de la commune de Sidi Bouzid - Naji Ben Mohamed Khalaf, conseiller au conseil municipal de la commune de Sidi Bouzid
	Gouvernorat de Gafsa	- Chamseddine Zitouni, conseiller au conseil municipal de la commune de Gafsa - Houcine Mal, conseiller au conseil municipal de la commune de Gafsa
	Gouvernorat de Gabès	- Othman Ben Tahar, Abdelli conseiller au conseil municipal de la commune d'El Hamma
	Gouvernorat de Médenine	- Ali Bouajila, conseiller au conseil municipal de la commune de Zarzis

	Conseil régional du :	Les membres (Mesdames et Messieurs) :
Parti social libéral	Gouvernorat du Kef	- Mohsen Ben Brahim Khaldi, conseiller au conseil municipal de la commune de Tajerouine - Mohsen Ben Namouchi Saïdi, conseiller au conseil municipal de la commune de Tajerouine
	Gouvernorat de Gafsa	- Taoufik Jalloul, conseiller au conseil municipal de la commune de Gafsa
Liste indépendante	Gouvernorat de Nabeul	- Salem Ben Amor Sahli, conseiller au conseil municipal de la commune de Hammamet - Mohamed Najib Ben Amor Massoud, conseiller au conseil municipal de la commune de Hammamet - Noureddine Ben Jaloul Kridiss, conseiller au conseil municipal de la commune de Hammamet

Article 2 : Sont abrogées les dispositions du décret n° 2005-1896 du 5 juillet 2005.

Article 3 : Le ministre de l'intérieur et du développement local est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME**

NOMINATION

Par décret n° 2005-2205 du 11 août 2005.

Monsieur Mounir Saidi, administrateur de greffe de juridiction, est chargé des fonctions de chef de service des requêtes civiles à la direction des affaires civiles au ministère de la justice et des droits de l'Homme.

INSCRIPTION DES EXPERTS JUDICIAIRES

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 12 août 2005.

Messieurs dont les noms suivent sont inscrits sur la liste des experts judiciaires dans les spécialités suivantes:

CIRCONSCRIPTION DE LA COUR D'APPEL DE TUNIS Tribunal de Première Instance de Tunis

Agriculture :

Ridha Ben Hafnaoui Torkhani
Mohamed Ben Amor M'lika

Forêts :

Jabeur Ben Mahmoud Bel Haïza

Electricité :

Hassan Ben Jabeur Arous

Mécanique des Bateaux :

Al Adel Ben Romdhan Ben Thayer

Bâtiment :

Ali Ben Mohamed Fathallah

Génie Civile :

Mohamed Riyadh Ben Hédi Triki

Emballage et Industrie Métallique :

Abdelmajid Ben Mohamed Drira

Corrosion et Protection des Métaux :

Ezzedine Ben Mohamed Triki

Tribunal de Première Instance de L'Ariana

Architecture :

Abdelkader Ben Béchir Fradi

Bâtiment et Travaux Publics :

Anouar Ben Ahmed Friâa

CIRCONSCRIPTION DE LA COUR D'APPEL DE NABEUL

Tribunal de Première Instance de Grombalia

Travaux Publics :

Noômane Ben Metir Haouel

Génie Civil :

Jamel Ben Mohamed Ksibi

Textile avec nœuds :

Mohamed Dhahak Ben Hédi Chebbi

CIRCONSCRIPTION DE LA COUR D'APPEL DE BIZERTE

Tribunal de Première Instance de Bizerte

Bâtiment :

Zouhaer Ben Hédi Ammar

Topographie :

Sami Ben Mohamed Aroua

Abderraouf Ben Mahmoud Ben Nacef

Génie Chimique (Pétrole et Gaz)

Mohamed Lassaad Ben Hédi Khediri

Génie Maritime :

Fathi Ben Fraj Ben Aïcha

Affaires Maritimes :

Ammar Ben Salem Kasdaoui

Tribunal de Première Instance de Béjà

Agriculture et Mécanique Agricole :

Tahar Ben Mohamed Mansouri

CIRCONSCRIPTION DE LA COUR D'APPEL DU KEF
Tribunal de Première Instance du Kef

Agriculture :

Abdelmoula Ben Salah Dridi

Tribunal de Première Instance de Jendouba

Agriculture :

Ridha Ben Aziz Ochi

CIRCONSCRIPTION DE LA COUR D'APPEL DE SOUSSE
Tribunal de Première Instance de Sousse

Elevage :

Mohamed Ben Abderrazak Khiari

Mécanique des Bateaux :

Fayçal Ben M'rad Harzallah

Bétons Armés et V.R.D :

Tahar Ben Ahmed Boughattas

Technique des Bâtiments et Chaussées :

Slaheddine Ben Mohamed Ounaies

Tribunal de Première Instance de Kairouan

Agriculture :

Ali Ben Mohamed Hannafi

Bâtiment :

Mustapha Ben Ammar Jameï

Electricité :

Ahmed Ben Mohamed Letifi

Cuivre et Dérivés :

Mohamed Hédi Ben Mohamed Chebbi

CIRCONSCRIPTION DE LA COUR D'APPEL DE MONASTIR
Tribunal de Première Instance de Monastir

Aménagement Territorial et Urbanisme :

Hechemi Ben Mahmoud Maâlel

Chimie Analytique :

Anis Ben Othmane Bou Ouizra

Mécanique Générale et Fluides :

Afif Ben Rejab Baouab

CIRCONSCRIPTION DE LA COUR D'APPEL DE SFAX
Tribunal de Première Instance de Sfax

Agriculture :

Salem Ben Ahmed Daly

CIRCONSCRIPTION DE LA COUR D'APPEL DE GAFSA
Tribunal de Première Instance de Sidi Bouzid

Agriculture :

Helmi Ben Salah Sabara

Youssef Ben Mohamed Zaoui

Bâtiment :

Abdellatif Ben Mohamed Saïdi

Topographie :

Monji Ben Touhami Lachehab

Tribunal de Première Instance de Tozeur

Bâtiment :

Ridha Ben Mohamed Rekik

CIRCONSCRIPTION DE LA COUR D'APPEL DE GABES
Tribunal de Première Instance de Gabès

Tôlerie et Peinture Autos :

Mohamed Ben Tahar Jabnoun

Tribunal de Première Instance de Kébili

Bâtiment :

Noureddine Ben Mohamed Ben Mazhoud

CIRCONSCRIPTION DE LA COUR D'APPEL DE MEDENINE
Tribunal de Première Instance de Médenine

Agriculture :

Mohamed Ben Abdallah Boufalgha

Bâtiment :

Saâd Ben Saïd Ben Othman

Electricité Autos :

Taoufik Ben Ahmed Kharbouche

Construction Métallique et Fer Forgé :

Fouad Ben Ali Abdelhanin

MUTATION ET NOMINATION DES HUISSIERS DE JUSTICE

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 12 août 2005.

Les huissiers de justice dont les noms suivent sont mutés aux postes suivants comme suit :

- Kilani Helal de Cité Ezzouhour à Tunis circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Mohamed Ikbal Senoussi de Cité Ezzouhour à Tunis circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Nawal Charradi de Ouardia à Tunis circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Tarak Ammar de Ouardia à Tunis circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Mohamed Bouchrida de Megurine à Tunis circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Mondher Khédiri de Radès à Tunis circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Makrem Lakoud de Mornague à Tunis circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Saïda Chérif de Cité Etadhamen à Tunis circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Assawer Bahloul de Manouba à Tunis circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Hédi Ouaritha de Tebourba à Tunis circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Nabil Baffoune de Mateur à Tunis circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Laïla Asskri de Béjà à Bardo circonscription du tribunal de première instance de Tunis,
- Anis Trabelsi de Grombalia à Cité Ezzouhour circonscription du tribunal de première instance de Tunis,
- Rim Kortas de Zagouan à El Ouardia circonscription du tribunal de première instance de Tunis,
- Othman Maâmouri de Foussana à Megrine circonscription du tribunal de première instance de Tunis,
- Lotfi Rouissi de Grombalia à Ben Arous circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Karim Ben Romdhan de Hammamet à Radès circonscription du tribunal de première instance de Ben Arous,
- Mohamed Razi Abbas de Grombalia à Mornague circonscription du tribunal de première instance de Ben Arous,
- Haïfa Béjaoui de Bouârada à Cité Etadhamen circonscription du tribunal de première instance de L'Ariana,
- Mohamed Fekir de Hammamet à Mornaguia circonscription du tribunal de première instance de l'Ariana,
- Zeïneb Toumi de Zagouan à Manouba circonscription du tribunal de première instance du dit lieu ,
- Sihem Ben Salah du Kef à Bousalem circonscription du tribunal de première instance de Jendouba,
- Abdelmajid Hajji de Bousalem à Jendouba circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,

- Moncef Ben Khalifa de M'saken à Sousse circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Lazhar Moussa de Chébba à M'saken circonscription du tribunal de première instance de Sousse,
- Hamdi Zrelli de Tataouine à Sousse circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Chiheb Boukhris de Ksar Héral à Kairouan circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Mohamed Habib Belaïd de Sousse à Jammel circonscription du tribunal de première instance de Monastir,
- Hassan Dhahri de Tozeur à Gafsa circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Mohamed Mahdi de Jelma à Sidi Bouzid circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,

Messieurs et Mesdames titulaires du diplôme d'aptitude à la profession de Huissiers de Justice de l'institut supérieur de la magistrature dont les noms suivent, sont inscrits au tableau des Huissiers de Justice et nommés aux centres suivants :

- Karim Ben Derbel à Mornague circonscription du tribunal de première instance de Ben Arous,
- Lamia Mezoughi à Grombalia circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Salim Triki à Grombalia circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Atef Ben Haj Amor à Grombalia circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Lotfi Aguil à Hammamet circonscription du tribunal de première instance de Grombalia,
- Rafik Ben Ali à Hammamet circonscription du tribunal de première instance de Grombalia,
- Sadok Hajji à Menzel Témime circonscription du tribunal de première instance de Grombalia,
- Jamel Melih à Menzel Bouzalfa circonscription du tribunal de première instance de Grombalia,
- Atef Mahdi à Menzel Bouzalfa circonscription du tribunal de première instance de Grombalia,
- Imen Bel Haj Othman à Nabeul circonscription du tribunal de première instance de Grombalia,
- Wahida Gueniche à Zagouan circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Salma Faïdi à Zagouan circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,

- Faouzi Annabi à Bizerte circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Basma Khaloufi à Mateur circonscription du tribunal de première instance de Bizerte,
- Rim Gurioui à Bèjâ circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Hédi Dallaï à Bèjâ circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Samira Achouri à Mejez El Bab circonscription du tribunal de première instance de Bèjâ,
- Lamia Meribeï à Teboursouk circonscription du tribunal de première instance de Bèjâ,
- Mahmoud Jouini au Kef circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Saïda Ben Youssef à Jendouba circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Jalila El Arbi à Séliana circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Hatem Karass à Bouârada circonscription du tribunal de première instance de Séliana,
- Tozeur Guermazi à Foussana circonscription du tribunal de première instance de Kasserine,
- Ahmed Hachicha à Sousse circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Kaouther Télili à Hammam Sousse circonscription du tribunal de première instance de Sousse,
- Henda Abdaoui à Nefidha circonscription du tribunal de première instance de Sousse,
- Monia Bouzaène à M'saken circonscription du tribunal de première instance de Sousse,
- Rached Khésiba à M'saken circonscription du tribunal de première instance de Sousse,
- Walid Khélifi à Kairouan circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Hédi Mrabet à Hafouz circonscription du tribunal de première instance de Kairouan,
- Houda Belaïd à Monastir circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Mabrouk Bahloul à Monastir circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Fathi Chaouche à Ksar Hèlal circonscription du tribunal de première instance de Monastir,
- Noura Saïdi à Moknine circonscription du tribunal de première instance de Monastir,

- Adnène Tekari à El Jem circonscription du tribunal de première instance de Monastir,
- Aida Gurioui à Chébba circonscription du tribunal de première instance de Mahdia,
- Sonia Ben El Haj Ali à Sfax circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Mohamed Choyakh à Sfax circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Hamdi Mehiri à Sfax circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Achraf Masmoudi à Agureb circonscription du tribunal de première instance de Sfax,
- Sonia Remili à Gafsa circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Walid Makhlouf à Jelma circonscription du tribunal de première instance de Sidi Bouzid,
- Noöman Rahmani à Gabès circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,
- Hédi Sakrafi à Gabès circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,

MUTATION ET NOMINATION DES NOTAIRES

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 12 août 2005.

Les notaires dont les noms suivent sont mutés au postes suivants comme suit :

- *Ali Bacha de Ouardia à Tunis circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Olfa Ferchici de Béja à Cité Ezzouhour circonscription du tribunal de première instance de Tunis,*
- *Sami Ben Slama de Gafsa à Cité El Intilaka circonscription du tribunal de première instance de Tunis,*

- *Mohamed Lamjed Slama de Tunis à La Marsa circonscription du tribunal de première instance de Tunis,*
- *Basma Ben Ali de Tabarka à Hammam Echatt circonscription du tribunal de première instance de Ben Arous,*
- *Mohamed Ikbal Menchari de Séliana à L'Ariana circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Nabil Chaouachi de Déhmani à Grombalia circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Salim Cheraâbi de Nefidha à Hammamet circonscription du tribunal de première instance de Grombalia,*
- *Abdessatar Amroussi de Grombalia à Hammamet circonscription du tribunal de première instance de Grombalia,*
- *Hajer Saddadi de Mahrès à Nabeul circonscription du tribunal de première instance de Grombalia,*
- *Ali Oun Allah de Béni Khallad à Menzel Bouzalfa circonscription du tribunal de première instance de Grombalia,*
- *Abdelwahab Khadraoui de Tékelsa à Soliman circonscription du tribunal de première instance de Grombalia,*
- *Borhane Zeguolli de Gafsa à Kélibia circonscription du tribunal de première instance de Grombalia,*
- *Adel Ben Messeï de Gabès à Zaghouan circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Mokhtar Achour de Gafsa à Menzel Bourguiba circonscription du tribunal de première instance de Bizerte,*
- *Abdessattar Hajri de Séjnana à Mateur circonscription du tribunal de première instance de Bizerte,*
- *Néjib Chihi de Gabès à Jendouba circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Ridha Ayari de Bkalta à Séliana circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Makram Neffati de Hammam Sousse à Nefidha circonscription du tribunal de première instance de Sousse,*
- *Omar Miraoui de Hajeb Layoun à Kairouan circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Chokri Bouraoui de Sahline à Kairouan circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Rochdi Chefir de Sidi Bouzid à Hafouz circonscription du tribunal de première instance de Kairouan,*
- *Monia Shili de Mahrès à Hafouz circonscription du tribunal de première instance de Kairouan,*
- *Karima Fessi de Béni Hassan à Monastir circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Mariem Bakari de Sidi Bouzid à El Mezzouna circonscription du tribunal de première instance de Sidi Bouzid,*

- *Moez Kerichène de Jebiniana à Sfax circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Sabeur M'rabet de Sakiet Ezzit à Sfax circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Selma Neffati de Gabès à Bir Ali Ben Khélifa circonscription du tribunal de première instance de Sfax,*
- *Tarek Saïdi de Hammam Sousse à El Hamma circonscription du tribunal de première instance Gabès,*
- *Abdelwaheb Beltaïf de Ben Guerden à Jerba circonscription du tribunal de première instance de Mednine,*

Messieurs et Mesdames titulaires du diplôme d'aptitude à la profession des notaires de l'institut supérieur de la magistrature dont les noms suivent, sont inscrits au tableau des notaires et nommés aux centres suivants :

- *Houaza Bousakaya à Hammam Echatt circonscription du tribunal de première instance de Ben Arous,*
- *Nabil Ben Letaïf à Radès circonscription du tribunal de première instance de Ben Arous,*
- *Cherifa Arfaoui à Borj El Amri circonscription du tribunal de première instance de Manouba,*
- *Warda Chebbi à Nabeul circonscription du tribunal de première instance de Grombalia,*
- *Fahmi Hamhoum à Grombalia circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Nabil El Hakem à Menzel Temim circonscription du tribunal de première instance de Grombalia,*
- *Aïda Zeyadi à Menzel Temim circonscription du tribunal de première instance de Grombalia,*
- *Saïda Ben Ammar à Somaâ circonscription du tribunal de première instance de Grombalia,*
- *Chiraz Gueddana à Somaâ circonscription du tribunal de première instance de Grombalia,*
- *Mondher Dhib à Bizerte circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Amel Kaäbia à Bizerte circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Yossra Dhaouadi à Bizerte circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Sofiène Chebab à Mateur circonscription du tribunal de première instance de Bizerte,*
- *Rim Zenati à Bèjà circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Najla Khémiri à Mezez El Bab circonscription du tribunal de première instance de Bèjà,*

- *Houcine Aguram à Teboursouk circonscription du tribunal de première instance de Bèjà,*
- *El Ghanja Hedhili à Teboursouk circonscription du tribunal de première instance de Bèjà,*
- *Chokri Marzougui à Nefza circonscription du tribunal de première instance de Bèjà,*
- *Ahlam Lazzam au Kef circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Samir Delaili à Sers circonscription du tribunal de première instance du Kef,*
- *Hawa Kahlaoui à Ghareddima circonscription du tribunal de première instance de Jendouba,*
- *Mohamed Habib Lamari à Sélana circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Sana Mansouri à Makthar circonscription du tribunal de première instance de Sélana*
- *Mohamed Salah Missaoui à Tâla circonscription du tribunal de première instance de Kasserine,*
- *Khédiri Abidi à Tâla circonscription du tribunal de première instance de Kasserine,*
- *Sabeur Ferchichi à Sebiba circonscription du tribunal de première instance de Kasserine,*
- *Rebah Chaâbani à Fériana circonscription du tribunal de première instance de Kasserine,*
- *Naïla Sakhri à Sousse circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Najoua Salama à Sousse circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Kaouthar Manai à Hammam Sousse circonscription du tribunal de première instance de Sousse,*
- *Naïla Mejri à Hammam Sousse circonscription du tribunal de première instance de Sousse,*
- *Habib Jammal à Kalaâ Kebira circonscription du tribunal de première instance de Sousse,*
- *Karim Berini à Kalaâ Seghira circonscription du tribunal de première instance de Sousse,*
- *Jamila Jelassia à M'saken circonscription du tribunal de première instance de Sousse,*
- *Najla Yahyaoui à Sidi El Hani circonscription du tribunal de première instance de Sousse,*
- *Mohamed Ben Fraj à Hajeb Layoun circonscription du tribunal de première instance de Kairouan,*
- *Hounaïda Guesmi à Hajeb Layoun circonscription du tribunal de première instance de Kairouan,*

- *Dhiaâ Eddine Ben Khélifa à Kesar Helal circonscription du tribunal de première instance de Monastir,*
- *Saïda Mahmoudi à Kesar Helal circonscription du tribunal de première instance de Monastir,*
- *Ibtisam Baraket à Sayada circonscription du tribunal de première instance de Monastir,*
- *Jamila H'mida à Sayada circonscription du tribunal de première instance de Monastir,*
- *Wissam Ben Achour à Zeramdine circonscription du tribunal de première instance de Monastir,*
- *Riyadh Issa à Zeramdine circonscription du tribunal de première instance de Monastir,*
- *Boutheina Hasnaoui à Cherahil circonscription du tribunal de première instance de Monastir,*
- *Sonia Jendoubi à Cherahil circonscription du tribunal de première instance de Monastir,*
- *Sonia Mejri à Teboulba circonscription du tribunal de première instance de Monastir,*
- *Jamila Salem Zitoun à Teboulba circonscription du tribunal de première instance de Monastir,*
- *Monia M'hamdi à Mahdia circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Fatma Bourkhis à Mahdia circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Nejia Mellitti à Chebba circonscription du tribunal de première instance de Mahdia,*
- *Hajer Ouederni à Ksour Essef circonscription du tribunal de première instance de Mahdia,*
- *Abdelmajid Fekki à Kerkena circonscription du tribunal de première instance de Sfax,*
- *Chokri Gheouil à Kerkena circonscription du tribunal de première instance de Sfax,*
- *Mohamed Torkhani à El Amra circonscription du tribunal de première instance de Sfax,*
- *Dorra Mouha à El Amra circonscription du tribunal de première instance de Sfax,*
- *Haddi Marouani à Menzel Chaker circonscription du tribunal de première instance de Sfax,*
- *Fattoum Ghoulani à Menzel Chaker circonscription du tribunal de première instance de Sfax,*
- *Basma Mehwachi à Tina circonscription du tribunal de première instance de Sfax,*
- *Fatma Naguati à Tina circonscription du tribunal de première instance de Sfax,*

- *Kilani Souï à El Gheriba circonscription du tribunal de première instance de Sfax,*
- *Hamida Methnani à El Gheriba circonscription du tribunal de première instance de Sfax,*
- *Nesserine Fekih à Sekhira circonscription du tribunal de première instance de Sfax,*
- *Amira Boufharma à Sekhira circonscription du tribunal de première instance de Sfax,*
- *M'hamed Trabelsi à Sakiet Ezzit circonscription du tribunal de première instance de Sfax,*
- *Mohamed Fakhfakh à Sakiet Ezzit circonscription du tribunal de première instance de Sfax,*
- *Nassim Charoudi à Hancha circonscription du tribunal de première instance de Sfax,*
- *Tarek Osman à Hancha circonscription du tribunal de première instance de Sfax,*
- *Sana Zouaoui à Bir Ali Ben Khalifa circonscription du tribunal de première instance de Sfax,*
- *Fathi Saâdoun à Agareb circonscription du tribunal de première instance de Sfax,*
- *Hanan Arfaoui à Gafsa circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Hajer Jebali à Gafsa circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Najeh Hajlaoui à Gafsa circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Hedia Lassouad à Redaïf circonscription du tribunal de première instance de Gafsa,*
- *Monia Seyoud à Metlaoui circonscription du tribunal de première instance de Gafsa,*
- *Moez Guedara à Tozeur circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Hassiba Jallouli à Nafta circonscription du tribunal de première instance de Tozeur,*
- *Fatma Hamed à Sidi Bouzid circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Yossra Ayadi à Sid Bouzid circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Saïda Hajlaoui à El Mezzouna circonscription du tribunal de première instance de Sidi Bouzid,*
- *Zina Hachani à Meknassi circonscription du tribunal de première instance de Sidi Bouzid,*
- *Monia Kemidane à Gabès circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*

- *Ali Ben Tahar à Gabès circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Mariem Bouaïn à Gabès circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Khaled Ben Hamed à Gabès circonscription du tribunal de première instance du dit lieu,*
- *Haydar Rakrouki à Matmata El Kadima circonscription du tribunal de première instance de Gabès,*
- *Lassaâd Karmi à Douz circonscription du tribunal de première instance de Kébili ,*
- *Sihem Benna à Ben Guerden circonscription du tribunal de première instance de Mednine,*

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 août 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur financier central des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps du personnel administratif et technique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-465 du 21 février 2000,

Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 30 août 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur financier central des affaires étrangères.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur financier central des affaires étrangères est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur financier central des affaires étrangères est ouvert par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Peuvent participer au concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur financier central des affaires étrangères les inspecteurs financiers des affaires étrangères titulaires dans leur grade et justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq (5) ans dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 4. - Les candidats doivent acheminer leurs demandes de candidature au secrétariat général par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient toutes les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique,

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils et, le cas échéant des services militaires accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel,

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Toute candidature parvenue après la clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée, la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 5. - Les membres du jury du concours sont désignés par arrêté du Premier ministre.

Le président du jury peut constituer des sous-commissions et éventuellement faire appel à toute personne qualifiée pour la préparation des sujets et la correction des épreuves.

Art. 6. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères sur proposition du jury du concours après examen des dossiers de candidature.

Art. 7. - Les candidats autorisés à participer au concours sont informés par des convocations individuelles.

Art. 8. - Le concours interne sur épreuves comporte deux épreuves écrites :

- 1) une épreuve d'organisation politique et administrative de la Tunisie (coefficient 2, durée 3 heures).

- 2) une épreuve professionnelle (coefficient 4, durée 4 heures). Cette épreuve peut comporter un test pratique.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe jointe au présent arrêté.

Art. 9. - L'une des deux épreuves écrites doit être rédigée en langue arabe, l'épreuve restante peut être rédigée en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Le jury du concours constate dans le procès-verbal de ses délibérations, l'annulation des deux épreuves de tout candidat qui ne respecte pas ces dispositions.

Art. 10. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Il est interdit aux candidats :

- 1) de communiquer entre-eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur,

- 2) de sortir de la salle d'examen sans l'autorisation de l'un des surveillants des épreuves,

- 3) de quitter définitivement le lieu des épreuves sans remettre leurs copies.

Les candidats doivent se prêter au contrôle et aux vérifications nécessaires.

Art. 12. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 13. - Les copies des épreuves écrites sont anonymes et soumises à une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 14. - Toute note définitive inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 15. - Nul ne peut être déclaré admis, s'il n'a obtenu au minimum soixante (60) points dans les deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade d'inspecteur financier des affaires étrangères et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 16. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite dans la limite des postes à pourvoir destinés à ce concours.

Art. 17. - Le ministre des affaires étrangères arrête la liste des candidats admis définitivement dans le grade d'inspecteur financier central des affaires étrangères.

Art. 18. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées notamment les dispositions de l'arrêté susvisé du 30 août 2002.

Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 août 2005.

Le ministre des affaires étrangères

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur financier central des affaires étrangères

1- Organisation politique et administrative de la Tunisie :

a) Organisation politique :

- le pouvoir législatif,
- le pouvoir exécutif,
- le pouvoir judiciaire,

- les structures constitutionnelles,
- les partis,
- les associations,
- les libertés publiques.

b) Organisation administrative :

- l'administration centrale,
- les établissements publics,
- les contrats administratifs et les marchés publics,
- le domaine public,
- le domaine privé de l'Etat,
- les contentieux administratifs,
- le statut général des personnels de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
- les statuts particuliers du personnel du ministère des affaires étrangères,
- les attributions du ministère des affaires étrangères,
 - * les attributions de l'administration centrale,
 - * les attributions des missions diplomatiques et consulaires.

2- l'épreuve professionnelle :

a) Le budget :

- Le budget de l'Etat,
- Le budget des missions diplomatiques et consulaires.

b) La comptabilité publique :

- le code de la comptabilité publique,
- la comptabilité des missions diplomatiques et consulaires.

c) Exécution et contrôle des dépenses publiques.

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur financier central des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps du personnel administratif et technique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-465 du 21 février 2000,

Vu l'arrêté du 10 août 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur financier central des affaires étrangères.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires étrangères, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur financier central des affaires étrangères.

Art. 2. - Les épreuves écrites se dérouleront le 14 novembre 2005 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 14 octobre 2005.

Art. 4. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à deux (2).

Tunis, le 10 août 2005.

Le ministre des affaires étrangères

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 août 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur central du chiffre des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps du personnel administratif et technique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-465 du 21 février 2000,

Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 16 juin 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur central du chiffre des affaires étrangères.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur central du chiffre des affaires étrangères est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur central du chiffre des affaires étrangères est ouvert par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Peuvent participer au concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur central du chiffre des affaires étrangères, les inspecteurs du chiffre des affaires étrangères titulaires dans leur grade et justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq (5) ans dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 4. - Les candidats doivent acheminer leur demande de candidature par la voie hiérarchique au secrétariat général accompagnées des pièces suivantes :

- une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient toutes les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique,

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils ou, le cas échéant des services militaires accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel,

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Toute candidature parvenue après la clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée, la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 5. - Les membres du jury du concours sont désignés par arrêté du Premier ministre.

Le président du jury peut constituer des sous-commissions et éventuellement faire appel à toute personne qualifiée pour la préparation des sujets et la correction des épreuves.

Art. 6. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères sur proposition du jury du concours après examen des dossiers.

Art. 7. - Les candidats autorisés à participer au concours sont informés par des convocations individuelles.

Art. 8. - Le concours interne comporte deux épreuves écrites :

- 1) une épreuve d'organisation politique et administrative de la Tunisie (coefficient 2, durée 3 heures).

- 2) une épreuve professionnelle se rapportant au domaine du chiffre et de la télécommunication en général (coefficient 4, durée 4 heures). Cette épreuve peut comporter un test pratique.

Le programme de la première épreuve est fixé en annexe jointe au présent arrêté.

Art. 9. - L'une des deux épreuves écrites doit être rédigée en langue arabe, l'épreuve restante peut être rédigée en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Le jury du concours constate dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation des deux épreuves de tout candidat qui ne respecte pas les dispositions de l'alinéa précédent.

Art. 10. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Il est interdit aux candidats :

- 1) de communiquer entre-eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur,

- 2) de sortir de la salle d'examen sans l'autorisation de l'un des surveillants des épreuves,

- 3) de quitter définitivement le lieu des épreuves sans remettre leurs copies.

Les candidats doivent se prêter au contrôle et aux vérifications nécessaires.

Art. 12. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 13. - Les copies des épreuves écrites sont anonymes et soumises à une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 14. - Toute note définitive inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 15. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de soixante (60) points au moins dans les deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade d'inspecteur du chiffre des affaires étrangères et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 16. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite dans la limite des postes à pourvoir destinés à ce concours.

Art. 17. - Le ministre des affaires étrangères arrête la liste des candidats admis définitivement dans le grade d'inspecteur central du chiffre des affaires étrangères.

Art. 18. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté, sont abrogées, notamment les dispositions de l'arrêté susvisé du 16 juin 2003.

Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 août 2005.

Le ministre des affaires étrangères

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur central du chiffre des affaires étrangères

1 - Organisation politique et administrative de la Tunisie:

a) Organisation politique:

- le pouvoir législatif,
- le pouvoir exécutif,
- le pouvoir judiciaire,
- les structures constitutionnelles,
- les partis,
- les associations,
- les libertés publiques.

b) Organisation administrative

- L'administration centrale,
- les établissements publics,
- les contrats administratifs et les marchés publics,
- le domaine public,
- le domaine privé de l'Etat,
- les contentieux administratifs,
- le statut général des personnels de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- les statuts particuliers du personnel du ministère des affaires étrangères,
- les attributions du ministère des affaires étrangères :
 - * les attributions de l'administration centrale,
 - * les attributions des missions diplomatiques et consulaires.

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur central du chiffre des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps du personnel administratif et technique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-465 du 21 février 2000,

Vu l'arrêté du 10 août 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur central du chiffre des affaires étrangères.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires étrangères, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur central du chiffre des affaires étrangères.

Art. 2. - Les épreuves écrites se dérouleront le 14 novembre 2005 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 14 octobre 2005.

Art. 4. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à un (1).

Tunis, le 10 août 2005.

Le ministre des affaires étrangères

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 août 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur financier des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps du personnel administratif et technique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-465 du 21 février 2000,

Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 septembre 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur financier des affaires étrangères.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur financier des affaires étrangères est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur financier des affaires étrangères est ouvert par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Peuvent participer au concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur financier des affaires étrangères, les attachés financiers des affaires étrangères titulaires dans leur grade et justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq (5) ans dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 4. - Les candidats doivent acheminer leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au secrétariat général accompagnées des pièces suivantes :

- une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient toutes les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique,
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils et, le cas échéant des services militaires accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Toute candidature parvenue après la clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée, la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 5. - Les membres du jury du concours sont désignés par arrêté du Premier ministre.

Le président du jury peut constituer des sous-commissions et éventuellement faire appel à toute personne qualifiée pour la préparation des sujets et la correction des épreuves.

Art. 6. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères sur proposition du jury du concours après examen des dossiers.

Art. 7. - Les candidats autorisés à participer au concours sont informés par des convocations individuelles.

Art. 8. - Le concours interne sur épreuves comporte deux épreuves écrites :

- 1) une épreuve d'organisation politique et administrative de la Tunisie (coefficient 2, durée 3 heures).
- 2) une épreuve professionnelle (coefficient 4, durée 4 heures). Cette épreuve peut comporter un test pratique.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe jointe au présent arrêté.

Art. 9. - L'une des deux épreuves écrites doit être rédigée en langue arabe, l'épreuve restante peut être rédigée en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Le jury du concours constate dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation des deux épreuves de tout candidat qui ne respecte pas ces dispositions.

Art. 10. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Il est interdit aux candidats :

- 1) de communiquer entre-eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur,
- 2) de sortir de la salle d'examen sans l'autorisation de l'un des surveillants des épreuves,
- 3) de quitter définitivement le lieu des épreuves sans remettre leurs copies.

Les candidats doivent se prêter au contrôle et aux vérifications nécessaires.

Art. 12. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 13. - Les copies des épreuves écrites sont anonymes et soumises à une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 14. - Toute note définitive inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 15. - Nul ne peut être déclaré admis, s'il n'a obtenu au minimum soixante (60) points dans les deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade d'attaché financier des affaires étrangères et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 16. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite dans la limite des postes à pourvoir destinés à ce concours.

Art. 17. - Le ministre des affaires étrangères arrête la liste des candidats admis définitivement dans le grade d'inspecteur financier des affaires étrangères.

Art. 18. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté, sont abrogées, notamment les dispositions de l'arrêté susvisé du 10 septembre 2001.

Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 août 2005.

Le ministre des affaires étrangères

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur financier des affaires étrangères

1- Organisation politique et administrative de la Tunisie :

a) Organisation politique :

- le pouvoir législatif,
- le pouvoir exécutif,
- le pouvoir judiciaire,
- les structures constitutionnelles,
- les partis,
- les associations,
- les libertés publiques.

b) Organisation administrative :

- l'administration centrale,
- les établissements publics,
- les contrats administratifs et les marchés publics,
- le domaine public,
- le domaine privé de l'Etat,
- les contentieux administratifs,

- le statut général des personnels de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

- les statuts particuliers du personnel du ministère des affaires étrangères,

- les attributions du ministère des affaires étrangères :

* les attributions de l'administration centrale,

* les attributions des missions diplomatiques et consulaires.

2- L'épreuve professionnelle :

a) Le budget :

- le budget de l'Etat,

- le budget des missions diplomatiques et consulaires.

b) La comptabilité publique :

- le code de la comptabilité publique,

- la comptabilité des missions diplomatiques et consulaires.

c) exécution et contrôle des dépenses publiques.

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur financier des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps du personnel administratif et technique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-465 du 21 février 2000,

Vu l'arrêté du 10 août 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur financier des affaires étrangères.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires étrangères, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur financier des affaires étrangères.

Art. 2. - Les épreuves écrites se dérouleront le 14 novembre 2005 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 14 octobre 2005.

Art. 4. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à deux (2).

Tunis, le 10 août 2005.

Le ministre des affaires étrangères

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 août 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur du chiffre des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps du personnel administratif et technique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-465 du 21 février 2000,

Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 septembre 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur du chiffre des affaires étrangères.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur du chiffre des affaires étrangères est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur du chiffre des affaires étrangères est ouvert par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Peuvent participer au concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur du chiffre des affaires étrangères, les attachés du chiffre des affaires étrangères titulaires dans leur grade et justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq (5) ans dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 4. - Les candidats doivent acheminer leur demande de candidature par la voie hiérarchique au secrétariat général accompagnées des pièces suivantes :

- une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient toutes les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et, le cas échéant des services militaires accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Toute candidature parvenue après la clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée, la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 5. - Les membres du jury du concours sont désignés par arrêté du Premier ministre.

Le président du jury peut constituer des sous-commissions et éventuellement faire appel à toute personne qualifiée pour la préparation des sujets et la correction des épreuves.

Art. 6. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères sur proposition du jury du concours après examen des dossiers.

Art. 7. - Les candidats autorisés à participer au concours sont informés par des convocations individuelles.

Art. 8. - Le concours interne comporte deux épreuves écrites :

1) une épreuve d'organisation politique et administrative de la Tunisie (coefficient 2, durée 3 heures).

2) une épreuve professionnelle se rapportant au domaine du chiffre et de la télécommunication en général (coefficient 4, durée 4 heures). Cette épreuve peut comporter un test pratique.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe jointe au présent arrêté.

Art. 9. - L'une des deux épreuves écrites doit être rédigée en langue arabe, l'épreuve restante peut être rédigée en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Le jury du concours constate dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation des deux épreuves, de tout candidat qui ne respecte pas les dispositions de l'alinéa précédent.

Art. 10. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Il est interdit aux candidats :

- 1) de communiquer entre-eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur,
- 2) de sortir de la salle d'examen sans l'autorisation de l'un des surveillants des épreuves,
- 3) de quitter définitivement le lieu des épreuves sans remettre leurs copies.

Les candidats doivent se prêter au contrôle et aux vérifications nécessaires.

Art. 12. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée.

Art. 13. - Les copies des épreuves écrites sont anonymes et soumises à une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 14. - Toute note définitive inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 15. - Nul ne peut être déclaré admis, s'il n'a obtenu un total de soixante (60) points au moins dans les deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade d'attaché du chiffre des affaires étrangères et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 16. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite dans la limite des postes à pourvoir destinés à ce concours.

Art. 17. - Le ministre des affaires étrangères arrête la liste des candidats admis définitivement dans le grade d'inspecteur du chiffre des affaires étrangères.

Art. 18. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté, sont abrogées, notamment les dispositions de l'arrêté susvisé du 10 septembre 2001.

Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 août 2005.

Le ministre des affaires étrangères

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur du chiffre des affaires étrangères

1- Organisation politique et administrative de la Tunisie :

a) Organisation politique :

- le pouvoir législatif
- le pouvoir exécutif
- le pouvoir judiciaire,
- les structures constitutionnelles,
- les partis,
- les associations,
- les libertés publiques.

b) Organisation administrative :

- l'administration centrale,
- les établissements publics,
- les contrats administratifs et les marchés publics,
- le domaine public,
- le domaine privé de l'Etat,
- les contentieux administratifs,
- le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- les statuts particuliers du personnel du ministère des affaires étrangères,
- les attributions du ministère des affaires étrangères :
 - * les attributions de l'administration centrale,
 - * les attributions des missions diplomatiques et consulaires.

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur du chiffre des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps du personnel administratif et technique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-465 du 21 février 2000,

Vu l'arrêté du 10 août 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur du chiffre des affaires étrangères.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires étrangères, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur du chiffre des affaires étrangères.

Art. 2. - Les épreuves écrites se dérouleront le 14 novembre 2005 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 14 octobre 2005.

Art. 4. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à deux (2).

Tunis, le 10 août 2005.

Le ministre des affaires étrangères

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 août 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché financier des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps du personnel administratif et technique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-465 du 21 février 2000.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché financier des affaires étrangères est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché financier des affaires étrangères est ouvert par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de déroulement des épreuves,

Art. 3. - Peuvent participer au concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché financier des affaires étrangères, les contrôleurs financiers des affaires étrangères titulaires dans leur grade et justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq (5) ans dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art 4. - Les candidats au concours susvisé doivent acheminer leur demande de candidature au secrétariat général, par la voie hiérarchique, accompagnée des pièces suivantes :

- une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient toutes les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique,
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils et, le cas échéant, des services militaires accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Toute candidature parvenue après la clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée, la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 5. - Les membres du jury du concours sont désignés par arrêté du Premier ministre.

Le président du jury peut constituer des sous-commissions et éventuellement faire appel à toute personne qualifiée pour la préparation des sujets et la correction des épreuves.

Art. 6. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères sur proposition du jury du concours après examen des dossiers.

Art. 7. - Les candidats autorisés à participer au concours sont informés par des convocations individuelles.

Art. 8. - Le concours interne sur épreuves comporte deux épreuves écrites :

- 1) une épreuve d'organisation politique et administrative de la Tunisie (coefficient 2, durée 3 heures).
- 2) une épreuve professionnelle (coefficient 4, durée 4 heures). Cette épreuve peut comporter un test pratique.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe jointe au présent arrêté.

Art. 9. - L'une des deux épreuves écrites doit être rédigée en langue arabe, l'épreuve restante peut être rédigée en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Le jury du concours constate dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation des deux épreuves, de tout candidat qui ne respecte pas ces dispositions.

Art. 10. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Il est interdit aux candidats :

- 1) de communiquer entre-eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur,
- 2) de sortir de la salle d'examen sans l'autorisation de l'un des surveillants des épreuves,
- 3) de quitter définitivement le lieu des épreuves sans remettre leurs copies.

Les candidats doivent se prêter au contrôle et aux vérifications nécessaires.

Art. 12. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 13. - Les copies des épreuves écrites sont anonymes et soumises à une double correction. Il est attribuée à chaque épreuve une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 14. - Toute note définitive inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 15. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum soixante (60) points dans les deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade de contrôleur financier des affaires étrangères et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 16. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite dans la limite des postes à pourvoir destinés à ce concours.

Art. 17. - Le ministre des affaires étrangères arrête la liste des candidats admis définitivement dans le grade d'attaché financier des affaires étrangères.

Art. 18. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 août 2005.

Le ministre des affaires étrangères

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché financier des affaires étrangères

1- Organisation politique et administrative de la Tunisie :

a) Organisation politique :

- le pouvoir législatif,
- le pouvoir exécutif,
- le pouvoir judiciaire,
- les structures constitutionnelles,
- les partis,
- les associations,
- les libertés publiques.

b) Organisation administrative :

- l'administration centrale,
- les établissements publics,
- les contrats administratifs et les marchés publics,
- le domaine public,
- le domaine privé de l'Etat,
- les contentieux administratifs,
- le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

- les statuts particuliers du personnel du ministère des affaires étrangères,

- les attributions du ministère des affaires étrangères :

- * les attributions de l'administration centrale,
- * les attributions des missions diplomatiques et consulaires.

2- L'épreuve professionnelle :

a) Le budget :

- le budget de l'Etat,
- le budget des missions diplomatiques et consulaires.

b) La comptabilité publique :

- le code de la comptabilité publique,
- la comptabilité des missions diplomatiques et consulaires.

c) exécution et contrôle des dépenses publiques.

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché financier des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps du personnel administratif et technique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-465 du 21 février 2000,

Vu l'arrêté du 10 août 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché financier des affaires étrangères.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires étrangères, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché financier des affaires étrangères.

Art. 2. - Les épreuves écrites se dérouleront le 14 novembre 2005 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 14 octobre 2005.

Art. 4. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à un (1).

Tunis, le 10 août 2005.

Le ministre des affaires étrangères

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 août 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché du chiffre des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps du personnel administratif et technique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-465 du 21 février 2000,

Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 16 juin 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché du chiffre des affaires étrangères.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché du chiffre des affaires étrangères est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché du chiffre des affaires étrangères est ouvert par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Peuvent participer au concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché du chiffre des affaires étrangères, les secrétaires du chiffre des affaires étrangères titulaires dans leur grade et justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq (5) ans dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 4. - Les candidats doivent acheminer leur demande de candidature par la voie hiérarchique au secrétariat général accompagnées des pièces suivantes :

- une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient toutes les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique,
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils et, le cas échéant des services militaires accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Toute candidature parvenue après la clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée, la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 5. - Les membres du jury du concours sont désignés par arrêté du Premier ministre.

Le président du jury peut constituer des sous-commissions et éventuellement faire appel à toute personne qualifiée pour la préparation des sujets et la correction des épreuves.

Art. 6. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères sur proposition du jury du concours après examen des dossiers.

Art. 7. - Les candidats autorisés à participer au concours sont informés par des convocations individuelles.

Art. 8. - Le concours interne comporte deux épreuves écrites :

1) une épreuve d'organisation politique et administrative de la Tunisie (coefficient 2, durée 3 heures).

2) une épreuve professionnelle se rapportant au domaine du chiffre et de la télécommunication en général (coefficient 4, durée 4 heures). Cette épreuve peut comporter un test pratique.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe jointe au présent arrêté.

Art. 9. - L'une des deux épreuves doit être rédigée en langue arabe, l'épreuve restante peut être rédigée en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Le jury du concours constate dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation des deux épreuves, de tout candidat qui ne respecte pas les dispositions de l'alinéa précédent.

Art. 10. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Il est interdit aux candidats :

- 1) de communiquer entre-eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur,
- 2) de sortir de la salle d'examen sans l'autorisation de l'un des surveillants des épreuves,
- 3) de quitter définitivement le lieu des épreuves sans remettre leurs copies.

Les candidats doivent se prêter au contrôle et aux vérifications nécessaires.

Art. 12. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 13. - Les copies des épreuves écrites sont anonymes et soumises à une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 14. - Toute note définitive inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 15. - Nul ne peut être déclaré admis, s'il n'a obtenu un total de soixante (60) points au moins dans les deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade de secrétaire du chiffre des affaires étrangères et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 16. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite dans la limite des postes à pourvoir destinés à ce concours.

Art. 17. - Le ministre des affaires étrangères arrête la liste des candidats admis définitivement dans le grade d'attaché du chiffre des affaires étrangères.

Art. 18. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté, sont abrogées, notamment les dispositions de l'arrêté susvisé du 16 juin 2003.

Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 août 2005.

Le ministre des affaires étrangères

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché du chiffre des affaires étrangères

1 - Organisation politique et administrative de la Tunisie:

a) Organisation politique:

- le pouvoir législatif,
- le pouvoir exécutif,
- le pouvoir judiciaire,
- les structures constitutionnelles,
- les partis,
- les associations,
- les libertés publiques.

b) Organisation administrative

- L'administration centrale,
- les établissements publics,
- les contrats administratifs et les marchés publics,
- le domaine public,
- le domaine privé de l'Etat,
- les contentieux administratifs,
- le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
- les statuts particuliers du personnel du ministère des affaires étrangères,
- les attributions du ministère des affaires étrangères :
 - * les attributions de l'administration centrale,
 - * les attributions des missions diplomatiques et consulaires.

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché du chiffre des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps du personnel administratif et technique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-465 du 21 février 2000,

Vu l'arrêté du 10 août 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché du chiffre des affaires étrangères.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires étrangères, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché du chiffre des affaires étrangères.

Art. 2. - Les épreuves écrites se dérouleront le 14 novembre 2005 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 14 octobre 2005.

Art. 4. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à trois (3).

Tunis, le 10 août 2005.

Le ministre des affaires étrangères

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 10 août 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de prédicateur principal.

Le ministre des affaires religieuses,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2003-2082 du 14 octobre 2003, portant statut particulier au corps des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses du ministère des affaires religieuses.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de prédicateur principal est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Peuvent être candidats au concours susvisé les prédicateurs titulaires dans leur grade, justifiant au moins de huit (8) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et titulaires d'une licence ou d'une maîtrise dans les études islamiques ou d'un diplôme équivalent.

Art. 3. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre des affaires religieuses. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date du déroulement du concours.

Art. 4. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature au ministère des affaires religieuses par la voie hiérarchique.

Les demandes doivent être enregistrées au bureau d'ordre central du ministère et doivent être accompagnées des pièces suivantes :

- une attestation justifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces désignées par l'article 17 du statut général de la fonction publique,
- un résumé détaillé des services civils et le cas échéant des services militaires accomplis par le candidat. Ce résumé doit être signé par le chef de l'administration,
- une copie certifiée conforme de l'arrêté de recrutement de l'intéressé dans le grade de prédicateur,
- une copie certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. - Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture de la liste d'inscription.

Art. 6. - Le concours ci-dessus indiqué est supervisé par un jury dont les membres sont désignés par arrêté du Premier ministre.

Le jury du concours procède notamment :

- à la proposition de la liste des candidats admis à concourir,

- à la supervision du déroulement du concours et à la correction des épreuves,

- au classement des candidats par ordre de mérite,

- à la proposition de la liste des candidats qui peuvent être déclarés admis.

Art. 7. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée définitivement par le ministre des affaires religieuses sur proposition du jury du concours.

Art. 8. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de prédicateur principal, comporte deux épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.

A- Les deux épreuves écrites :

- la rédaction d'une dissertation sur un sujet portant sur les disciplines théologiques.

- la rédaction d'une dissertation portant sur des questions de civilisation.

B- L'épreuve orale :

- un exposé oral sur un sujet tiré du programme, suivi d'une discussion avec les membres du jury étant précisé que le choix du sujet se fait par tirage au sort.

Le programme des épreuves écrites et orales est fixé en annexe ci-jointe.

La nature de chaque épreuve, sa durée et le coefficient qui lui est appliquée sont définis comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1- Les deux épreuves écrites :		(5)
* disciplines théologiques	3 heures	3
* questions de civilisation	3 heures	2
2- L'épreuve orale :		(2)
- préparation	30 minutes	
- exposé	15 minutes	
- discussion	15 minutes	

Les épreuves sont obligatoirement rédigées en langue arabe.

Art. 9. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer, pendant cinq (5) ans, à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des affaires religieuses et sur proposition du jury du concours après présentation d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui a constaté la fraude ou la tentative de fraude.

Art. 11. - Les épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20).

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 12. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 13. - Nul n'est admis à subir l'épreuve orale, s'il n'a obtenu un total égal à cinquante (50) points au moins aux deux épreuves écrites.

Art. 14. - Les candidats déclarés admissibles seront informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 15. - Nul ne peut être déclaré admis définitivement, s'il n'a obtenu un total de soixante dix (70) points au moins à l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 16. - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de prédicateur principal est arrêtée par le ministre des affaires religieuses.

Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 août 2005.

Le ministre des affaires religieuses

Boubaker El Akhzouri

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme des épreuves écrites et orales

1- Disciplines théologiques :

- le coran : les significations des termes du Coran.
- tradition du prophète : explication d'une parole du prophète portant sur le civisme et l'éthique générale.
- jurisprudence : jurisprudence des rituels et des transactions.
- dogme : la foi et les actes humains chez les sectes islamiques.

2- Questions de civilisation :

- L'Islam et le dialogue des civilisations, des religions et des cultures,
- culture générale.

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 10 août 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'initiateur d'application principal.

Le ministre des affaires religieuses,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2003-2082 du 14 octobre 2003, portant statut particulier au corps des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses du ministère des affaires religieuses.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'initiateur d'application principal est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Art. 2. - Peuvent être candidats au concours susvisé, les initiateurs d'application titulaires dans leur grade, justifiant au moins de cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 3. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre des affaires religieuses. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date du déroulement du concours.

Art. 4. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature au ministère des affaires religieuses par la voie hiérarchique.

Les demandes doivent être enregistrées au bureau d'ordre central du ministère et doivent être accompagnées des pièces suivantes :

- une attestation justifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces désignées par l'article 17 du statut général de la fonction publique,
- un résumé détaillé des services civils et, le cas échéant, des services militaires accomplis par le candidat. Ce résumé doit être signé par le chef de l'administration,
- une copie certifiée conforme de l'arrêté de recrutement de l'intéressé dans le grade d'initiateur d'application,
- une copie certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. - Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture de la liste d'inscription.

Art. 6. - Le concours ci-dessus indiqué est supervisé par un jury dont les membres sont désignés par arrêté du Premier ministre.

Le jury du concours procède notamment :

- à la proposition de la liste des candidats admis à concourir,
- à la supervision du déroulement du concours et à la correction des épreuves,

- au classement des candidats par ordre de mérite,
- à la proposition de la liste des candidats qui peuvent être déclarés admis.

Art. 7. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée définitivement par le ministre des affaires religieuses sur proposition du jury du concours.

Art. 8. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'initiateur d'application principal, comporte deux épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.

A- Les deux épreuves écrites :

- la rédaction d'une dissertation sur un sujet portant sur les disciplines théologiques.
- la rédaction d'une dissertation portant sur des questions de civilisation.

B- L'épreuve orale :

- un exposé oral sur un sujet du programme, suivi d'une discussion avec les membres du jury étant précisé que le choix du sujet se fait par tirage au sort.

Le programme des épreuves écrites et orales est fixé en annexe ci-jointe.

La nature de chaque épreuve, sa durée et le coefficient qui lui est appliqué sont définis comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1- Les deux épreuves écrites :		(5)
* disciplines théologiques	3 heures	3
* questions de civilisation	3 heures	2
2- L'épreuve orale		(2)
- préparation	30 minutes	
- exposé	15 minutes	
- discussion	15 minutes	

Les épreuves sont obligatoirement rédigées en langue arabe.

Art. 9. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer, pendant cinq (5) ans, à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des affaires religieuses et sur proposition du jury du concours après présentation d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui a constaté la fraude ou la tentative de fraude.

Art. 11. - Les épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20).

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 12. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 13. - Nul n'est admis à subir l'épreuve orale, s'il n'a obtenu un total égal à cinquante (50) points au moins aux deux épreuves écrites.

Art. 14. - Les candidats déclarés admissibles seront informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 15. - Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il n'a obtenu un total de soixante dix (70) points au moins à l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée à l'ancienneté dans le grade, et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 16. - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'initiateur d'application principal est arrêtée par le ministre des affaires religieuses.

Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 août 2005.

Le ministre des affaires religieuses

Boubaker El Akhzouri

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme des épreuves écrites et orales

1- Disciplines théologiques :

- le coran : exégèse des versets de lois,
- tradition du prophète : explication d'une parole du prophète portant sur le civisme et l'éthique générale,
- jurisprudence : jurisprudence des rituels et des transactions,
- dogme : la foi et les actes humains chez les sectes islamiques.

2- Questions de civilisation :

- l'Islam et le dialogue des civilisations, des religions et des cultures,
- culture générale.

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 10 août 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'initiateur d'application.

Le ministre des affaires religieuses,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2003-2082 du 14 octobre 2003, portant statut particulier au corps des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses du ministère des affaires religieuses.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'initiateur d'application est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Peuvent être candidats au concours susvisé les initiateurs titulaires dans leur grade, justifiant au moins de huit (8) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 3. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre des affaires religieuses. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date du déroulement du concours.

Art. 4. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature au ministère des affaires religieuses par la voie hiérarchique.

Les demandes doivent être enregistrées au bureau d'ordre central du ministère et doivent être accompagnées des pièces suivantes :

- une attestation justifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces désignées par l'article 17 du statut général de la fonction publique,
- un résumé détaillé des services civils et, le cas échéant, des services militaires accomplis par le candidat. Ce résumé doit être signé par le chef de l'administration,
- une copie certifiée conforme de l'arrêté de recrutement de l'intéressé,
- une copie certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. - Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture de la liste d'inscription.

Art. 6. - Le concours ci-dessus indiqué est supervisé par un jury dont les membres sont désignés par arrêté du Premier ministre.

Le jury du concours procède notamment :

- à la proposition de la liste des candidats admis à concourir,
- à la supervision du déroulement du concours et à la correction des épreuves,
- au classement des candidats par ordre de mérite,

- à la proposition de la liste des candidats qui peuvent être déclarés admis.

Art. 7. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée définitivement par le ministre des affaires religieuses sur proposition du jury du concours.

Art. 8. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'initiateur d'application, comporte deux épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.

A- Les deux épreuves écrites :

- la rédaction d'une dissertation sur un sujet, portant sur les disciplines théologiques.

- la rédaction d'une dissertation, portant sur des questions de civilisation.

B- L'épreuve orale :

- un exposé oral sur un sujet tiré du programme, suivi d'une discussion avec les membres du jury étant précisé que le choix du sujet se fait par tirage au sort.

Le programme des épreuves écrites et orales est fixé en annexe ci-jointe.

La nature de chaque épreuve, sa durée et le coefficient qui lui est appliqué sont définis comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1- Les deux épreuves écrites :		(5)
* disciplines théologiques	3 heures	3
* questions de civilisation	3 heures	2
2- L'épreuve orale :		(2)
- préparation	30 minutes	
- exposé	15 minutes	
- discussion	15 minutes	

Les épreuves sont obligatoirement rédigées en langue arabe.

Art. 9. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer, pendant cinq (5) ans, à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des affaires religieuses et sur proposition du jury du concours après présentation d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui a constaté la fraude ou la tentative de fraude.

Art. 11. - Les épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20).

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 12. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 13. - Nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total égal à cinquante (50) points au moins aux deux épreuves écrites.

Art. 14. - Les candidats déclarés admissibles seront informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 15. - Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il n'a obtenu un total de soixante dix (70) points au moins à l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 16. - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'initiateur d'application est arrêtée par le ministre des affaires religieuses.

Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 août 2005.

Le ministre des affaires religieuses

Boubaker El Akhzouri

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme des épreuves écrites et orales

1- Disciplines théologiques :

- le coran : exégèse des versets de lois,
- tradition du prophète : explication d'une parole du prophète portant sur les transactions.
- jurisprudence : jurisprudence des rituels et des transactions (surtout les questions contemporaines).
- dogme : la foi et son influence sur la pensée et le comportement.

2- Questions de civilisation :

- la pensée réformiste tunisienne,
- l'Islam et le dialogue des civilisations,
- culture générale.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 10 août 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps de la conservation de la propriété foncière.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général de la propriété foncière est ouvert aux inspecteurs en chef de la propriété foncière justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières. Cet arrêté fixe

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique à la conservation de la propriété foncière comprenant les pièces suivantes :

- un curriculum vitae,
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration,
- un rapport établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années (participation aux séminaires conférences,...) et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications.

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef de l'administration.

Art. 4. - La composition du jury du concours interne susvisé est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 5. - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20)

Art. 6. - Le chef de l'administration fournit un rapport sur les activités du candidat durant les deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail,
- de la qualité du service,

- des actions de formation, d'encadrement et de recherches,

- des actions réalisées et des résultats obtenus.

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7. - La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général de la propriété foncière est arrêtée définitivement par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 8. - Le conservateur de la propriété foncière est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 août 2005.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 10 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur central de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps de la conservation de la propriété foncière,

Vu l'arrêté du 12 janvier 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur central de la propriété foncière.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à la conservation de la propriété foncière, le 3 décembre 2005 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur central de la propriété foncière.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 2 novembre 2005.

Art. 4. - Les dossiers de candidatures doivent être adressés par lettre recommandée ou déposés au bureau d'ordre central de la conservation de la propriété foncière.

Tunis, le 10 août 2005.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 10 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 13 juin 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central à la conservation de la propriété foncière.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à la conservation de la propriété foncière, le 2 décembre 2005 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central à la conservation de la propriété foncière.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) poste.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 2 novembre 2005.

Art. 4. - Les dossiers des candidatures doivent être adressés par lettre recommandée ou déposés au bureau d'ordre central de la conservation de la propriété foncière.

Tunis, le 10 août 2005.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 10 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de contrôleur de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps de la conservation de la propriété foncière,

Vu l'arrêté du 12 janvier 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de contrôleur de la propriété foncière.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à la conservation de la propriété foncière, le 21 novembre 2005 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade contrôleur de la propriété foncière.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt (20).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 21 octobre 2005.

Art. 4. - Les dossiers de candidatures doivent être adressés par lettre recommandée ou déposés au bureau d'ordre central de la conservation de la propriété foncière.

Tunis, le 10 août 2005.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 10 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de rédacteur d'actes de la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 2000-52 du 3 janvier 2000, fixant le statut particulier des personnels du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière,

Vu l'arrêté du 20 avril 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de rédacteur d'actes de la conservation de la propriété foncière.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à la conservation de la propriété foncière, le 20 novembre 2005 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de rédacteur d'actes de la conservation de la propriété foncière.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 20 octobre 2005.

Art. 4. - Les dossiers de candidatures doivent être adressés par lettre recommandée ou déposés au bureau d'ordre central de la conservation de la propriété foncière.

Tunis, le 10 août 2005.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2005-2206 du 9 août 2005, portant création d'un périmètre public irrigué à Bouarara de la délégation d'Ennadhour, au gouvernorat de Zaghuan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-531 du 3 mai 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Zaghuan,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie, le 18 février 2005,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Bouarara de la délégation d'Ennadhour, au gouvernorat de Zaghuan sur une superficie de quarante cinq hectares (45 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder une limite de quatre hectares (4 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Bouarara, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à trois cent quatre vingt dix dinars (390 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Zaghuan, approuvée par le décret n° 86-531 du 3 mai 1986, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2207 du 9 août 2005, portant création d'un périmètre public irrigué à Ksar El Ogla de la délégation de Saouef, au gouvernorat de Zaghuan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-531 du 3 mai 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Zaghuan,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie, le 18 février 2005,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Ksar El Ogla de la délégation de Saouef, au gouvernorat de Zaghuan sur une superficie de soixante six hectares (66 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder une limite de dix sept hectares (17 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à deux hectares (2 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Ksar El Ogla, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à deux cent soixante dix dinars (270 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Zaghuan, approuvée par le décret n° 86-531 du 3 mai 1986, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2208 du 9 août 2005, portant création d'un périmètre public irrigué à Rihane de la délégation de Zaghuan, au gouvernorat de Zaghuan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-531 du 3 mai 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Zaghuan,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie, le 18 février 2005,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Rihane de la délégation de Zaghuan, au gouvernorat de Zaghuan sur une superficie de soixante quatre hectares (64 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder une limite de trente six hectares (36 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à deux hectares (2 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Rihane, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à trois cent dix dinars (310 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Zaghuan, approuvée par le décret n° 86-531 du 3 mai 1986, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2209 du 9 août 2005, portant création d'un périmètre public irrigué à El Hnainia de la délégation d'Ennadhour, au gouvernorat de Zaghuan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-531 du 3 mai 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Zaghuan,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie, le 18 février 2005,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à El Hnainia de la délégation d'Ennadhour, au gouvernorat de Zaghuan sur une superficie de quatre vingt dix neuf hectares (99 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder une limite de vingt trois hectares (23 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué d'El Hnainia, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à quatre cent trente dinars (430 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Zaghuan, approuvée par le décret n° 86-531 du 3 mai 1986, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2210 du 9 août 2005, portant création d'un périmètre public irrigué à Sidi Zid de la délégation de Zaghouan, au gouvernorat de Zaghouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-531 du 3 mai 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie, le 18 février 2005,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Sidi Zid de la délégation de Zaghouan, au gouvernorat de Zaghouan sur une superficie de cent vingt trois hectares (123 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder une limite de trente et un hectares (31 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Sidi Zid, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à trois cent cinquante dinars (350 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan, approuvée par le décret n° 86-531 du 3 mai 1986, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2211 du 9 août 2005, portant création d'un périmètre public irrigué à Oued El Gsab de la délégation de Saouef, au gouvernorat de Zaghouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-531 du 3 mai 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie, le 18 février 2005,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Oued El Gsab de la délégation de Saouef, au gouvernorat de Zaghouan sur une superficie de cent quatorze hectares (114 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder une limite de quarante trois hectares (43 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Oued El Gsab, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à trois cent quatre vingt dix dinars (390 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan, approuvée par le décret n° 86-531 du 3 mai 1986, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2212 du 9 août 2005, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-103 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Sfax consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 6 mars 2004,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée la vocation de la parcelle de terre agricole, d'une superficie de 2ha 04 ares 77 ça, classée en zones de sauvegarde, sise à la délégation d'El Amra au gouvernorat de Sfax, visée au plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'une unité industrielle.

Sont modifiées en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax fixées par le décret n° 86-103 du 16 janvier 1986.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2213 du 9 août 2005, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-103 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Sfax consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 9 octobre 2002,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre agricole d'une superficie de 1ha 58 ares 88 ça, classée en zones de sauvegarde, sise à la délégation de Sakiet Eddayer au gouvernorat de Sfax, visée au plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'une unité industrielle.

Sont modifiées en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax fixées par le décret n° 86-103 du 16 janvier 1986.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2214 du 9 août 2005, portant changement de la vocation de deux parcelles de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 7 mai 2004,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation des deux parcelles de terre agricole faisant partie des deux titres fonciers n° 279034/10662 et 10677, classée en zones de sauvegarde, d'une superficie de 21ha 92 ares 27 ça, sise dans la délégation de Sidi Bouzid Est, au gouvernorat de Sidi Bouzid, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un institut supérieur des études technologiques.

Sont modifiées en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid fixées par le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT**

NOMINATIONS

Par arrêté du Premier ministre du 11 août 2005.

La commission de suivi et d'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche créée en vertu de l'article 6 du décret n° 2004-1107 du 17 mai 2004 est composée des membres suivants :

- Le ministre du commerce et de l'artisanat ou son représentant : président,

- Abdelkader Seltène, contrôleur adjoint au comité général du contrôle général des services publics au Premier ministère : membre,

- Mohamed Laouini, directeur général au ministère du commerce et de l'artisanat : membre,

- Aicha Haffouz Bachraoui, sous-directeur au ministère de l'intérieur et du développement local : membre,
- Ahmed Belazreg, chef de service au ministère de l'intérieur et du développement local : membre,
- Dalenda Toumi Chalghef, chef de service au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre,
- Mouldi Bedoui, chef d'unité au ministère de l'éducation et de la formation : membre,
- Mohamed Naceur Brahem, directeur au ministère du développement et de la coopération internationale : membre,
- Abderrahman Chafai, directeur au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques : membre,
- Habiba Jelassi, directeur au ministère des finances : membre,
- Fethi Ben Aissa, sous-directeur au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire : membre,

- Mohamed Zmerli, ingénieur principal au ministère de l'environnement et du développement durable : membre,
- Thoraya Annabi Attia, chef de service au ministère de la santé publique : membre,
- Mohsen Boulaares, chef de service au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises : membre,
- Youssef Kachouti, membre du bureau exécutif à l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche : membre,
- Abdelatif Boufaïd, membre du bureau exécutif à l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche : membre,
- Mohamed Arbi Bouguira, directeur général à l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche: membre,
- Mohsen Khabnathi, secrétaire général adjoint à l'organisation de la défense des consommateurs : membre.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont l'avis est jugé utile pour assister aux travaux de la commission.